

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 27 rabiaa II 1441 – 24 décembre 2019

162^{ème} année

N° 103

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence du Gouvernement

- Cessation de fonctions d'un conseiller auprès du chef du gouvernement 4378
Nomination d'un directeur général 4378

Ministère de la Justice

- Nomination d'un directeur 4378

Ministère des Finances

- Arrêté du ministre des finances du 26 novembre 2019, portant approbation du cadre conceptuel de l'information financière des entités du secteur public 4378
Arrêté du ministre des finances du 26 novembre 2019, fixant les informations communiquées par l'administration fiscale à l'administration des douanes et les modalités de leur communication 4388
Arrêté du ministre des finances du 19 décembre 2019, relatif à la fixation de la liste des documents exigibles pour le bénéfice de l'exonération du droit de régularisation de la situation et du modèle de l'attestation d'exonération 4391

Ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises

- Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 14 novembre 2019, portant deuxième renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Sud Remada » 4392

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 14 novembre 2019, portant extension de la durée de validité du premier renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Kaboudia »	4394
Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 14 novembre 2019, portant institution d'un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis « El Waha »	4395
Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 14 novembre 2019, portant institution d'un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis « Hezoua »	4397
Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 14 novembre 2019, portant institution d'un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis « Teskraya »	4398
Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 14 novembre 2019, portant institution d'un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis « Metline »	4399
Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 14 novembre 2019, portant institution d'un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis « Saouaf »	4400
Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 14 novembre 2019, portant institution d'un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis « Kef Abed »	4401
Ministère du Commerce	
Nomination du président-directeur général du centre du promotion des exportations	4403
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	
Nomination de directeurs des études, directeurs adjoints	4403
Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche	
Décret gouvernemental n° 2019-1157 du 24 décembre 2019 , fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2019-2020	4403
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur	4411
Nomination de directeurs	4411
Tableaux d'emplois fonctionnels	4411
Ministère des Technologies de la Communication et de l'Economie Numérique	
Décret gouvernemental n° 2019-1158 du 25 novembre 2019 , portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention d'attribution d'une licence pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications pour la fourniture des services de télécommunications mobiles de quatrième génération conclue entre l'Etat Tunisien et la société nationale des télécommunications	4412
Décret gouvernemental n° 2019-1159 du 25 novembre 2019 , portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention d'attribution d'une licence pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications pour la fourniture des services de télécommunications mobiles de quatrième génération entre l'Etat Tunisien et la société « Ooredoo Tunisie »	4412
Décret gouvernemental n° 2019-1160 du 25 novembre 2019 , portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention d'attribution d'une licence pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications pour la fourniture des services de télécommunications mobiles de quatrième génération entre l'Etat Tunisien et la société « Orange Tunisie »	4415
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Nomination du président-directeur général de l'office national de la propriété foncière	4416

Ministère des Affaires de la Jeunesse et du Sport

Arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 18 novembre 2019, portant délégation de signature	4416
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi d'un directeur	4417
Nomination de directeurs	4417
Nomination de sous-directeurs	4417
Nomination d'un secrétaire principal.....	4418
Nomination de chefs de services	4418
Nomination d'inspecteurs généraux-experts d'éducation physique et d'activités sportives de l'enseignement préparatoire et secondaire	4419
Nomination d'inspecteurs généraux-experts de la jeunesse et de l'enfance....	4419
Nomination d'inspecteur généraux de la jeunesse et de l'enfance	4419
Nomination d'inspecteurs généraux d'éducation physique et d'activités sportives de l'enseignement préparatoire et secondaire	4419
Nomination d'inspecteurs principaux de la jeunesse et de l'enfance	4419
Nomination d'inspecteurs principaux d'éducation physique et d'activités sportives de l'enseignement préparatoire et secondaire	4420
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de la cité nationale sportive ..	4422
Nomination d'un membre au conseil d'administration de la Société "Promosport"	4422
Cessation de fonctions d'un chef de service	4422

Ministère du Transport

Nomination de membres du comité national de recherche et de sauvetage ..	4422
--	------

Décrets et arrêtés

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2019-1154 du 18 décembre 2019.

Madame Hajer Sahraoui épouse Rezgui, est déchargée de ses fonctions entant que conseiller auprès du chef du gouvernement, et ce, à compter du 1^{er} décembre 2019.

Par décret gouvernemental n° 2019-1155 du 20 décembre 2019.

Madame Ilhem Chaari épouse Setti, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de directeur général des services communs à la Présidence du gouvernement.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Par arrêté du ministre du la justice du 24 décembre 2019.

Monsieur Hichem Bechikh, administrateur en chef de greffe de juridiction, est chargé des fonctions de directeur au bureau des études, de la planification et de la programmation au ministère de la justice.

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 26 novembre 2019, portant approbation du cadre conceptuel de l'information financière des entités du secteur public.

Le ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018 relative au code des collectivités locales,

Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019 portant loi organique du budget,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'article 87 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l'année 2014,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-222 du 21 mai 2015, fixant la composition et les modalités de gestion du Conseil National des Normes des Comptes Publics, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2016-283 du 1^{er} mars 2016,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du conseil national des normes des comptes publics.

Arrête :

Article premier - Est approuvé le cadre conceptuel de l'information financière des entités du secteur public annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 novembre 2019.

Le ministre des finances

Mouhamed Ridha Chalghoum

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

LE CADRE CONCEPTUEL DE L'INFORMATION FINANCIERE DES ENTITES DU SECTEUR PUBLIC

Préambule

Le cadre conceptuel de l'information financière des entités du secteur public est constitué d'un ensemble structuré d'objectifs et de concepts fondamentaux inter-reliés permettant de mettre en place des normes comptables cohérentes pour le secteur public.

Le cadre conceptuel établit et explicite les concepts à mettre en œuvre pour l'élaboration des normes des comptes publics. Il énonce les objectifs de l'information financière et les principes qui constituent les fondements conceptuels de l'information financière. Ces fondements orientent le traitement comptable à préconiser pour les différents transactions et effets des événements liés à l'activité des entités du secteur public et ce, dans le but de les enregistrer, les évaluer et les présenter dans les états financiers à usage général.

Dans l'objectif d'assurer l'homogénéité et la cohérence des normes des comptes publics, un cadre conceptuel commun est établi pour les entités du secteur public à savoir l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics soumis au code de la comptabilité publique et tout autre organisme faisant partie de son champ d'application.

Les concepts énoncés par le cadre conceptuel sous-tendent l'information financière divulguée dans les états financiers à usage général issue de la comptabilité générale établie sur la base du principe de la constatation des droits et des obligations.

Cette information financière s'écarte dans certains cas de l'information budgétaire fondée sur le principe d'encaissement-décaissement. Un rapprochement entre ces deux types d'information est nécessaire dans la mesure où certaines opérations transcrites dans la comptabilité générale n'ont pas d'incidence budgétaire et réciproquement.

Le cadre conceptuel met en exergue les spécificités des entités du secteur public qui ont une incidence sur les règles de comptabilisation et de présentation de l'information financière à usage général. Ces spécificités découlent du rôle des entités du secteur public ainsi que du cadre juridique et institutionnel qui encadre leurs modes opératoires.

Le cadre conceptuel trouve son fondement dans la Constitution Tunisienne ainsi que l'ensemble des textes juridiques régissant les finances publiques.

Le cadre conceptuel de l'information financière des entités du secteur public comporte six parties :

- le cadre conceptuel : rôle et champ d'application,
- les spécificités des entités du secteur public,
- les utilisateurs et objectifs de l'information financière à usage général,
- les concepts fondamentaux,
- les éléments des états financiers : définitions et règles de prise en compte, et
- les éléments des états financiers : règles d'évaluation.

LE CADRE CONCEPTUEL : RÔLE ET CHAMP D'APPLICATION

Rôle et objectifs du cadre conceptuel

1. Le cadre conceptuel de l'information financière des entités du secteur public constitue la référence théorique qui sert de support et de guide à l'élaboration des normes des comptes publics. Il est composé d'un ensemble de concepts fondamentaux et d'objectifs, qui entretiennent entre eux, des liens de cohérence et de complémentarité.

2. Le cadre conceptuel sert à aider :

(a) les structures du conseil national des normes des comptes publics à :

- élaborer des normes comptables cohérentes pour les entités du secteur public assujetties à la tenue d'une comptabilité publique en vertu de la législation en vigueur ; et

- veiller à l'harmonisation entre la législation comptable en vigueur, les normes des comptes publics et les avis d'interprétation.

(b) les préparateurs des états financiers à usage général à appliquer les normes des comptes publics et leur fournir des lignes directrices pour émettre un jugement professionnel sur des sujets ou des problématiques n'ayant pas été traités par les normes des comptes publics ou ayant soulevé des divergences d'appréhension ;

(c) les auditeurs à exprimer une opinion sur le degré de conformité des états financiers avec les normes des comptes publics ;

(d) les utilisateurs des états financiers à exploiter l'information financière présentée dans les états financiers à usage général préparés selon les normes des comptes publics.

Champ d'application

3. Le cadre conceptuel traite de l'information financière à usage général des entités du secteur public à l'exception des entreprises et établissements publics assujettis au système comptable des entreprises et tout autre organisme soumis en vertu de la législation en vigueur à la tenue d'une comptabilité conformément à ce même système.

Ainsi, les entités du secteur public au sens du présent cadre conceptuel regroupent l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics soumis au code de la comptabilité publique ainsi que tout autre organisme assujetti à la tenue d'une comptabilité publique en vertu de la législation en vigueur.

4. Le cadre conceptuel de l'information financière des entités du secteur public traite des concepts applicables à l'information financière à usage général établie sur la base de la comptabilité d'exercice et qui répond aux besoins de tous les utilisateurs potentiels des états financiers de ces entités.

SPECIFICITES DES ENTITES DU SECTEUR PUBLIC

5. Les spécificités des entités du secteur public sont issues des caractéristiques essentielles de l'environnement dans lequel ces entités exercent leurs activités. Ces caractéristiques peuvent avoir des incidences sur leurs opérations financières et par conséquent sur la comptabilité ou sur l'information financière divulguée.

Une caractéristique donne lieu à des exigences spécifiques en matière de comptabilité ou d'information financière, et ce pour répondre aux besoins des utilisateurs. A cet égard, les normes des comptes publics peuvent s'écarter des normes comptables du secteur privé.

6. La nature et la qualité de l'information financière présentée dans les états financiers sont déterminées en fonction des besoins des utilisateurs et des attributs de l'information financière qui font en sorte que cette information financière soit utile pour les utilisateurs.

7. Les spécificités des entités du secteur public sont essentiellement les suivantes :

- rôle des entités du secteur public,
- caractère obligatoire et unilatéral des actes des entités du secteur public,
- reddition de comptes,
- performance publique,
- importance du budget,
- nature des ressources, et
- opérations sans contrepartie directe.

Rôle des entités du secteur public

8. Les entités du secteur public n'ont pas pour raison d'être de générer un rendement d'un capital investi, mais plutôt de fournir continuellement des services publics de façon efficace et efficiente tout en garantissant l'égalité d'accès à ces services.

9. Les principaux objectifs de ces entités sont:

- (a) la mise en œuvre de politiques publiques ;
- (b) la prestation de services; et
- (c) la réaffectation des ressources.

10. Les entités du secteur public fournissent des services que ne pourraient fournir généralement les entités du secteur privé en termes de volume, de qualité et de prix considérés comme étant appropriés aux politiques publiques notamment le maintien de l'ordre public, les services locaux de proximité.

11. La réaffectation des ressources dépend des objectifs des politiques publiques poursuivis, notamment la stimulation de l'économie, l'aide sociale et la péréquation. La réaffectation des ressources s'inscrit principalement dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques, et ce à travers l'activité de prestation de services.

12. A cet effet, les entités du secteur public disposent de droits et pouvoirs et assument des responsabilités leur permettant d'agir, dans le cadre de compétences définies par le pouvoir souverain. Ces droits, pouvoirs et responsabilités ont, par conséquent, une incidence sur la nature des actes de ces entités, leur organisation, leur gestion budgétaire et l'obligation de rendre compte qui leur incombe.

Caractère obligatoire et unilatéral des actes des entités du secteur public

13. Pour mener à bien son action, l'entité du secteur public est dotée de deux dispositifs à savoir l'acte administratif et le contrat. Toutefois, l'acte administratif est le procédé qui caractérise l'action de l'entité du secteur public.

14. L'acte administratif est qualifié d'unilatéral car il ne requiert pas le consentement des administrés, contrairement à un contrat qui repose sur l'accord des deux parties.

15. L'acte administratif est qualifié d'obligatoire car il est appliqué par les administrés qu'il s'agisse de décisions réglementaires ou d'actes individuels. L'acte administratif est doté d'une présomption de légalité du fait qu'il est réputé régulier tant qu'un jugement contraire n'a pas été prononcé. La saisine du juge ne suspend pas l'exécution de l'acte administratif.

16. Ainsi, les entités du secteur public peuvent dans le cadre de leurs prérogatives prévues par la loi :

- (a) lever les impôts ;
- (b) imposer des sanctions et des amendes ;
- (c) délivrer des permis et des licences ; et
- (d) établir des lois et règlements.

17. Les actes administratifs constituent une spécificité à prendre en considération lors de la détermination des règles de prise en compte, d'évaluation et de présentation de certaines opérations et autres événements découlant de l'activité de l'entité et leurs effets.

Reddition des comptes

18. La reddition des comptes désigne l'obligation pesant sur l'entité du secteur public de rendre compte de l'exercice de ses responsabilités. Elle suppose l'existence d'au moins deux parties, une partie qui attribue les responsabilités et une autre partie qui s'engage à rendre compte sur la façon selon laquelle elle les a assumées.

19. Dans son acception traditionnelle, la reddition des comptes consiste à faire rapport des ressources employées dans le but de juger le respect des règles et des procédures en vigueur. Néanmoins, dans le cadre de la gestion par objectifs, la reddition des comptes porte également sur la performance des programmes et des activités entreprises par les responsables (gestionnaires) qui doivent informer sur l'efficacité et l'efficacité de leur gestion.

20. C'est ainsi que la divulgation de l'information financière s'inscrit dans le cadre du respect de l'obligation de rendre compte qui incombe aux entités du secteur public, et ce en garantissant la transparence et la fidélité dans la présentation des activités, des politiques et des résultats. Des états financiers de qualité renforcent la transparence financière et l'évaluation de la performance des entités du secteur public.

Performance publique

21. Le principal objectif d'une entité du secteur public est d'assurer les services publics au profit des citoyens. A cet égard, l'appréciation de la performance publique s'opère principalement à travers l'analyse de l'efficacité, l'efficacité et la qualité de ces services.

22. La performance publique peut être évaluée par des indicateurs de mesure quantitatifs qui renseignent de manière pertinente sur la réalisation des objectifs de prestation de services publics tels que le coût du service et le rapport entre les prestations de service réalisées et les ressources utilisées par l'entité. Dans ce cadre, l'appréciation de la performance financière à travers les états financiers de l'entité du secteur public constitue une composante essentielle du système d'évaluation de la performance publique. C'est ainsi que l'évaluation de la performance financière doit être appréciée dans le contexte de la réalisation des objectifs de performance des services publics.

23. Par ailleurs, des indicateurs qualitatifs permettent l'évaluation de la performance des activités de prestation de services de l'entité tels que la qualité du service rendu.

Importance du budget

24. Le budget autorise l'ensemble des ressources de l'entité du secteur public et de ses dépenses et prévoit l'équilibre financier qui en résulte. Il est soumis au vote de l'assemblée des représentants du peuple ou un autre organe de délibération.

25. Les débats d'approbation du budget ainsi que ceux relatifs à l'examen de son exécution ne portent plus uniquement sur les crédits et leurs justifications mais s'étendent aussi aux stratégies et aux objectifs des politiques publiques ainsi qu'aux actions concourant à leur réalisation.

26. Des états financiers de qualité éclairent les différents organes de délibération sur les moyens alloués aux politiques publiques et leurs utilisations pour la réalisation des objectifs, ce qui favorise la prise de décisions adéquates pour les budgets subséquents à travers l'amélioration des prévisions budgétaires grâce notamment à une meilleure connaissance de l'état des immobilisations (renouvellement, gros entretien,...) et des charges à payer. C'est ainsi qu'une information financière qui enrichie l'information budgétaire permet aux utilisateurs d'évaluer dans quelle mesure une entité du secteur public a atteint ses objectifs financiers.

Nature des ressources

27. Les ressources des entités du secteur public ne sont pas exploitées en vue de réaliser des bénéfices, mais elles sont plutôt détenues à des fins de prestation de services. Elles présentent certaines spécificités et comprennent notamment :

- (a) les ressources du patrimoine historique et culturel;
- (b) les systèmes d'infrastructures complexes;
- (c) les ressources incorporelles (par exemple les droits aériens et les droits maritimes);
- (d) les ressources en cofinancement et les ressources en co-gestion (Partenariat Public-Privé) ; et
- (e) les ressources du patrimoine à caractère inaliénable.

28. Les états financiers à usage général doivent présenter des informations sur les spécificités des ressources de l'entité du secteur public, les droits y afférents et leurs variations au cours de la période comptable.

Opérations sans contrepartie directe

29. Les opérations sans contrepartie directe constituent des opérations propres aux entités du secteur public. Ces opérations naissent de certains droits et pouvoirs des entités du secteur public et ne donnent pas lieu à la réception ou la remise d'une contrepartie de valeur équivalente.

30. Ces opérations présentent plusieurs spécificités quant à la détermination de la date de leur survenance ainsi qu'aux règles de leur prise en compte et de leur évaluation.

UTILISATEURS ET OBJECTIFS DE L'INFORMATION FINANCIERE A USAGE GENERAL

Utilisateurs de l'information financière et leurs besoins

31. L'information financière, au sens de ce cadre conceptuel, est l'information divulguée dans les états financiers à usage général. Ces derniers doivent être accessibles aux différents utilisateurs, étant donné qu'ils représentent un moyen de communication des données nécessaires pour satisfaire aux besoins des utilisateurs.

32. Les utilisateurs des états financiers à usage général d'une entité du secteur public sont notamment:

- les citoyens et leurs représentants élus,
- les usagers des services publics,
- les contribuables,
- les contributeurs volontaires,
- les contractants des entités du secteur public,
- les organes de contrôle,
- les bailleurs de fonds,
- les décideurs et les gestionnaires,
- les producteurs de la comptabilité nationale,
- la société civile, les partenaires sociaux et les médias.

33. Les entités du secteur public sont tenues de rendre compte de l'utilisation des ressources collectées auprès des citoyens, des contribuables et des contributeurs volontaires. A cet effet, les états financiers à usage général sont destinés à répondre aux besoins de ces utilisateurs en fournissant des informations financières sur la gestion des ressources pour assurer des services publics et la capacité des entités à les assurer pour les périodes à venir.

34. Les représentants élus utilisent les états financiers à usage général des entités du secteur public afin d'apprécier la gestion des deniers publics et appuyer la prise de décision dans l'intérêt de leur électorat, et ce à travers notamment :

- (a) l'évaluation de la situation financière actuelle et future;
- (b) l'appréciation de la performance financière ; et
- (c) l'appréciation du coût des politiques publiques.

35. Les bailleurs de fonds s'appuient sur les états financiers à usage général des entités du secteur public pour apprécier la capacité de ces entités de générer des flux de trésorerie et d'honorer leurs engagements financiers.

36. L'information financière divulguée par les états financiers à usage général fournit des éclaircissements aux gestionnaires et aux décideurs pour la prise de décision. A titre d'exemple, en rattachant les charges à la période comptable concernée, les états financiers à usage général donnent une meilleure connaissance du coût des services fournis, de leur efficience et de leur efficacité. Ils fournissent également une information sur les ressources disponibles pour assurer les prestations de service futures et les engagements à honorer.

Objectifs de l'information financière à usage général

37. L'information financière à usage général sert à :

- (a) apprécier la reddition de comptes; et
- (b) favoriser la prise de décision.

38. L'information financière contribue également à l'évaluation de la performance financière des entités du secteur public et de la transparence de leur gestion financière.

39. Les informations fournies par les états financiers à usage général permettent aux utilisateurs d'identifier les ressources mises à la disposition de l'entité du secteur public et les droits y afférents à la date de clôture. Ces informations permettent de renseigner notamment sur les points suivants :

- (a) l'entité a assumé sa responsabilité en matière de gestion des ressources;
- (b) les ressources sont disponibles pour assurer les activités futures; et
- (c) les flux de trésorerie futurs permettant à l'entité d'honorer ses engagements.

40. Les informations sur la situation financière et la performance financière des entités du secteur public permettent d'apprécier notamment si :

- (a) l'entité a acquis ses ressources dans des conditions économiques avantageuses et les a utilisées de manière efficiente et efficace pour ses prestations de services ; et
- (b) les coûts des prestations de services sont couverts par des ressources propres ou par le recours à un endettement additionnel.

41. L'information sur les flux de trésorerie d'une entité du secteur public aide particulièrement à évaluer sa liquidité et sa solvabilité. Elle renseigne sur les sources de fonds obtenus ainsi que sur la manière avec laquelle ces fonds ont été utilisés.

CONCEPTS FONDAMENTAUX

Comptabilité d'exercice

42. Les états financiers à usage général des entités du secteur public sont préparés sur la base de la comptabilité d'exercice. Ce concept implique que les effets des transactions et autres événements sont comptabilisés quand ces transactions ou événements se produisent indépendamment de la date de leurs encaissements ou décaissements.

Continuité de l'activité

43. Les états financiers à usage général des entités du secteur public sont préparés selon l'hypothèse de continuité de l'activité. Selon cette hypothèse, les fonctions et les missions des entités du secteur public sont réalisées dans une optique de pérennité de l'activité publique, indépendamment de la continuité d'existence de l'entité elle-même. En ce sens, dans le cadre de la reconfiguration ou de la réorganisation des compétences, des entités du secteur public peuvent être liquidées, fusionnées ou absorbées par d'autres entités du secteur public. Les missions ainsi que les droits et obligations de l'entité disparue perdurent et sont repris par une autre entité du secteur public.

44. Lorsque l'hypothèse de continuité de l'activité n'est pas vérifiée, les états financiers doivent être préparés sur des bases différentes. Ce changement ainsi que les bases sur lesquelles les états financiers ont été établis doivent être indiqués.

Caractéristiques qualitatives et contraintes liées à l'information financière

45. Les caractéristiques qualitatives sont les attributs que doit revêtir l'information financière contenue dans les états financiers et qui favorisent l'atteinte des objectifs de l'information financière. Les caractéristiques qualitatives regroupent la pertinence, l'image fidèle, la comparabilité, l'intelligibilité et la vérifiabilité.

46. La pertinence de l'information financière et l'image fidèle constituent les caractéristiques qualitatives essentielles, alors que la comparabilité, l'intelligibilité et la vérifiabilité représentent des caractéristiques qualitatives auxiliaires qui renforcent l'utilité d'une information pertinente et fidèle.

47. Les informations financières présentées dans les états financiers à usage général sont soumises à des contraintes générales qui sont l'importance relative, le rapport avantage-coût, l'équilibre entre les caractéristiques qualitatives ainsi que la confidentialité.

Caractéristiques qualitatives

(a) Pertinence

48. L'information financière est pertinente lorsqu'elle est utile à la prise de décision en aidant à évaluer les effets des événements passés et présents, à prédire le futur et à confirmer ou à corriger des évaluations antérieures. L'information financière est pertinente lorsqu'elle a une valeur de confirmation, une valeur prédictive ou les deux à la fois. La pertinence requiert une divulgation de l'information financière en temps opportun.

49. Une information financière a une valeur de confirmation lorsqu'elle permet de confirmer des attentes passées ou actuelles basées sur des évaluations antérieures ou de les corriger ou de les modifier.

50. Une information a une valeur de prédiction lorsqu'elle permet ou aide les utilisateurs à faire des prédictions sur des événements futurs susceptibles d'influencer leurs décisions.

51. Une information financière est divulguée en temps opportun lorsqu'elle est accessible au moment où elle est encore susceptible d'influencer les décisions des utilisateurs et est encore utile pour la reddition de comptes.

(b) Image fidèle

52. Pour être utile, l'information financière doit donner une image fidèle des événements et des transactions économiques qu'elle vise à représenter. Pour présenter une image fidèle de ces événements et transactions, une information doit être neutre, fiable et exhaustive. L'information financière doit aussi représenter la substance économique de l'événement ou de la transaction qui peut ne pas correspondre à sa forme juridique.

53. La neutralité est l'absence de parti pris visant à amener les utilisateurs à prendre des décisions, telles que l'atteinte d'un résultat prédéterminé ou l'incitation à un comportement particulier, qui seraient influencées par la façon dont l'information est évaluée et / ou présentée.

54. L'information financière possède la qualité de fiabilité quand elle est exempte d'erreurs et de biais significatifs et qu'elle permet aux utilisateurs de s'y fier comme une information fidèle.

55. L'information financière est exhaustive lorsqu'elle comprend tous les renseignements nécessaires pour donner une image fidèle des événements économiques qu'elle vise à représenter. En pratique l'exhaustivité absolue peut ne pas être atteinte, compte tenu des différentes contraintes. L'exhaustivité atteignable constitue alors une composante essentielle de l'image fidèle.

(c) Comparabilité

56. La comparabilité est la qualité qui permet aux utilisateurs de relever les similitudes et les différences de deux séries d'événements économiques ou de deux entités du secteur public appartenant au même contexte socio-économique. La permanence des méthodes constitue un moyen pour garantir la comparabilité de l'information. En cas de révision des règles et méthodes comptables, il est nécessaire de fournir les informations supplémentaires ou les explications nécessaires, afin de rendre l'information comparable.

(d) Intelligibilité

57. L'intelligibilité est la qualité de l'information qui permet aux utilisateurs, qui ont une connaissance raisonnable des activités de l'entité du secteur public et de son environnement et qui étudient l'information financière d'une façon diligente, d'en comprendre la signification. L'intelligibilité s'accroît lorsque l'information est définie, classée et présentée de façon claire et concise. L'information financière divulguée dans les états financiers doit présenter tous les événements économiques et leurs effets même s'ils sont complexes et difficiles à comprendre. Dans ce cadre, tous les efforts doivent être mis en œuvre pour assurer l'intelligibilité de l'information par la plupart des utilisateurs.

(e) Vérifiabilité

58. La vérifiabilité est la qualité qui aide à fournir aux utilisateurs l'assurance que l'information financière donne une image fidèle des événements économiques qu'elle est censée représenter. Une information est vérifiable si elle est documentée par des pièces justificatives externes ou internes ayant une force probante. La vérifiabilité suppose que différents utilisateurs bien informés et indépendants aboutiraient à un même consensus général sur l'un des aspects suivants :

- que l'information décrit sans erreur ou biais significatif les événements économiques qu'elle est censée représenter ;
- qu'une méthode de comptabilisation, d'évaluation ou de présentation appropriée a été appliquée sans erreur, biais ou parti pris significatif.

Contraintes liées à l'information financière

(a) Importance relative

59. Une information revêt un caractère significatif lorsque son omission ou son inexactitude peut influencer les décisions des utilisateurs. A cet effet, les états financiers à usage général doivent comprendre toutes les informations qui sont significatives. L'importance relative dépend de la nature et du montant de l'élément concerné qui sont appréciés dans les circonstances de son omission ou de son inexactitude.

60. L'importance relative interagit avec les caractéristiques qualitatives, en particulier la pertinence et l'image fidèle. Par conséquent, il convient d'examiner si l'importance relative de l'omission ou de l'inexactitude peut remettre en cause non seulement la pertinence et l'image fidèle d'une information mais également son intelligibilité, sa comparabilité et sa vérifiabilité. L'importance relative est donc une contrainte générale pesant sur l'information à inclure dans les états financiers.

(b) Rapport avantages/coûts

61. La production de l'information financière entraîne des coûts de collecte, de traitement et de vérification. Les avantages de l'information financière devraient justifier les coûts associés à sa production et sa présentation.

62. L'application de la contrainte « avantages-coûts » amène à évaluer s'il est probable que les avantages de l'information financière justifieront les coûts entraînés par sa production. Lors de cette évaluation, il y a lieu de juger si une ou plusieurs caractéristiques qualitatives pourraient être sacrifiées dans une certaine mesure pour réduire les coûts.

(c) Equilibre entre les caractéristiques qualitatives

63. Chaque caractéristique qualitative est un élément indispensable et indissociable des autres caractéristiques qualitatives. Toutefois, dans la pratique, il n'est peut-être pas possible d'atteindre simultanément toutes les caractéristiques qualitatives. Ainsi, un équilibre ou un arbitrage entre certaines d'entre elles est parfois nécessaire. La recherche de cet équilibre ou arbitrage constitue une affaire de jugement professionnel.

(d) Confidentialité

64. L'information financière des entités du secteur public est considérée non confidentielle sauf celle relative à certaines opérations reconnues confidentielles en vertu de la loi, à l'instar de la sécurité et de la défense nationale.

Principes comptables

65. L'élaboration des états financiers à usage général des entités du secteur public repose sur le respect d'un ensemble de principes, constituant des règles concrètes qui guident la pratique comptable. Ces principes sont en conformité avec les objectifs de l'information financière et ses caractéristiques qualitatives.

(a) L'entité comptable

66. Chaque entité du secteur public représente une entité comptable. Une entité comptable est une entité autonome, dotée de droits et d'obligations propres et identifiables, qui produit ses propres états financiers selon des normes comptables qui lui sont applicables.

(b) L'unité monétaire

67. La monnaie est l'unité de mesure commune à tous les événements économiques. Elle fournit une base objective, simple et compréhensible pour décrire l'effet des différentes transactions et événements économiques dans les états financiers de l'entité du secteur public. A cet effet, les états financiers à usage général sont établis et présentés en dinar tunisien.

68. Les informations non quantifiables monétairement et exprimées dans d'autres unités de mesure peuvent être divulguées dans les notes.

(c) L'indépendance des périodes comptables

69. Les états financiers fournissent des informations financières relatives à un intervalle temporaire précis et régulier appelé « période comptable ». Chaque période comptable couvre une durée de douze mois qui s'étend du 1^{er} janvier jusqu'au 31 décembre. Il en découle que les charges et les produits doivent être rattachés à la période comptable qui les concerne.

(d) La permanence des méthodes

70. La permanence des méthodes exige l'utilisation par l'entité du secteur public des mêmes méthodes et procédés comptables d'une période à une autre.

71. Dans certains cas, les méthodes comptables adoptées par une entité du secteur public doivent être révisées afin de mieux représenter une transaction ou un événement donné.

(e) La prudence

72. La prudence est la prise en compte d'un certain degré de précaution dans l'exercice des jugements nécessaires pour préparer les estimations dans des conditions d'incertitude, de sorte que les actifs ou les produits ne soient pas surévalués et que les passifs ou les charges ne soient pas sous-évalués.

73. Cependant l'exercice de la prudence ne doit pas permettre la constitution de provisions excessives, la sous-évaluation délibérée des actifs ou des produits ou encore la surévaluation délibérée des passifs ou des charges.

(f) La prééminence du fond sur la forme

74. L'information doit présenter une image fidèle des transactions et événements qu'elle vise à représenter. Ainsi, il est nécessaire que ces événements et transactions soient comptabilisés et présentés conformément à leur substance fondée sur la réalité économique et non seulement selon leur forme juridique. La substance des transactions ou événements économiques n'est pas toujours cohérente avec leur forme juridique.

(g) La non compensation

75. Aucune compensation ne doit être opérée entre les actifs et les passifs ou entre les charges et les produits, sauf si cette compensation est imposée ou autorisée par une norme des comptes publics.

ELEMENTS DES ETATS FINANCIERS : DEFINITIONS ET REGLES DE PRISE EN COMPTE

Les états financiers à usage général des entités du secteur public

76. Le cadre conceptuel traite des états financiers à usage général des entités du secteur public qui constituent un tout indissociable. Les états financiers reflètent les incidences financières des transactions et autres événements en les regroupant en catégories présentant des caractéristiques économiques communes. Ces catégories constituent les éléments des états financiers.

77. Les états financiers des entités du secteur public comprennent :

- (a) le bilan ;
- (b) l'état de la performance financière ;
- (c) l'état des flux de trésorerie ;
- (d) l'état des variations de la situation nette ;
- (e) l'état de rapprochement entre le solde budgétaire et le solde comptable ; et
- (f) les notes.

Définitions des éléments des états financiers

(a) Actif

78. Un actif est une ressource actuellement contrôlée par l'entité du secteur public à la suite d'un événement passé.

79. Une ressource est un élément qui a la capacité de fournir un potentiel de service ou de générer des avantages économiques. Le potentiel de service ou la capacité de générer des avantages économiques peuvent résulter directement de la ressource elle-même ou des droits de son utilisation.

80. Le potentiel de service est la capacité de fournir des biens et services qui contribuent à la réalisation des objectifs de l'entité du secteur public.

81. Les avantages économiques sont généralement les entrées de trésorerie ou équivalent de trésorerie ou les réductions de sorties de trésorerie.

82. Pour la prise en compte d'une ressource dans ses états financiers à usage général, l'entité du secteur public doit avoir le contrôle de cette ressource. Pour évaluer l'existence du contrôle de la ressource, l'entité doit se baser sur la réalité économique plutôt que sur la forme juridique. Ainsi, le contrôle est la capacité de l'entité d'exploiter la ressource et d'assumer les risques afférents à son exploitation, afin de tirer profit de ses avantages économiques futurs ou de son potentiel de service.

83. Une entité du secteur public doit évaluer si elle contrôle actuellement la ressource, et ce en se basant sur l'analyse des indicateurs de contrôle ci-après :

- la propriété juridique à condition que les avantages économiques futurs ou le potentiel de service associés à la ressource iront à l'entité,

- l'accès à la ressource ou la possibilité d'y restreindre ou d'y refuser l'accès,
- l'existence de moyens permettant de s'assurer que la ressource est utilisée pour atteindre les objectifs de l'entité, et
- l'existence de droit exécutoire à bénéficier du potentiel de service ou des avantages économiques futurs de la ressource.

84. Ces indicateurs non exhaustifs et non cumulatifs ne représentent pas des déterminants concluants de l'existence d'un contrôle. En revanche, leur identification et leur analyse peuvent conduire à la déduction de l'existence ou non d'un contrôle de la ressource.

(b) Passif

85. Un passif est une obligation actuelle pour une sortie de ressources résultant d'un événement passé.

86. Une obligation actuelle est une obligation juridiquement contraignante qu'une entité du secteur public a peu ou pas d'alternative réaliste à éviter.

87. Un passif doit impliquer une sortie de ressources de l'entité du secteur public au profit d'une partie externe, pour qu'il soit réglé.

(c) Situation Nette

88. La situation nette est la différence entre les actifs de l'entité du secteur public et ses passifs. La situation nette peut être positive ou négative.

(d) Produit

89. Un produit est une augmentation d'actif ou une diminution de passif survenue durant la période comptable, autre qu'une augmentation de la situation nette.

(e) Charge

90. Une charge est une diminution d'actif ou une augmentation de passif survenue durant la période comptable, autre qu'une diminution de la situation nette.

(f) Solde de la période

91. Le solde de la période comptable est la différence entre les produits et les charges présentés dans l'état de la performance financière.

Règles de prise en compte des éléments des états financiers

(a) Actif

92. Un actif est pris en compte au bilan de l'entité du secteur public lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- il est contrôlé par l'entité, et
- sa valeur peut être évaluée de manière fiable.

(b) Passif

93. Un passif est pris en compte au bilan de l'entité du secteur public lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- il est probable que l'extinction de l'obligation qu'il en résulte provoquera une sortie de ressources pour l'entité, et
- le montant de cette obligation peut être évalué de manière fiable.

(c) Produit

94. Un produit est pris en compte dans l'état de la performance financière de l'entité du secteur public lorsque :

- un accroissement d'avantages économiques futurs ou du potentiel de service lié à une augmentation des actifs ou à une diminution des passifs s'est produit, et
- il peut être évalué de manière fiable.

(d) Charge

95. Une charge est prise en compte dans l'état de la performance financière de l'entité du secteur public lorsque :

- une diminution d'avantages économiques futurs ou du potentiel de service, liée à une diminution des actifs ou à une augmentation des passifs, s'est produite, et
- elle peut être évaluée de manière fiable.

Décomptabilisation

96. La décomptabilisation est la suppression d'un élément précédemment inscrit dans les états financiers de l'entité du secteur public, et ce lorsqu'il cesse de répondre à l'un des critères de prise en compte.

ELEMENTS DES ETATS FINANCIERS : BASES D'EVALUATION

97. L'évaluation consiste à déterminer la valeur monétaire à laquelle un élément est initialement pris en compte et celle à laquelle il est présenté à chaque date de clôture dans les états financiers à usage général d'une entité du secteur public.

98. Les méthodes d'évaluation permettent de mesurer les valeurs d'entrée et les valeurs ultérieures des éléments des états financiers. Ces méthodes d'évaluation doivent répondre aux objectifs de l'information financière et de satisfaire aux caractéristiques qualitatives.

99. Le choix d'une méthode d'évaluation s'appuie sur l'analyse de la qualité de l'information divulguée dans les états financiers et eu égard le coût lié à l'évaluation.

100. Il existe deux principaux modèles d'évaluation:

- (a) le modèle du coût historique ; et
- (b) le modèle de la valeur actuelle.

101. Les normes des comptes publics peuvent prévoir d'autres mesures des éléments des états financiers telles que la valeur symbolique ou la valeur globale, ou autres et ce en décrivant les circonstances particulières justifiant l'utilisation de telles mesures.

Evaluation des actifs

Coût historique

102. Le coût historique d'un actif est la contrepartie monétaire ou non monétaire nécessaire pour l'obtention du contrôle de cet actif.

103. Selon ce modèle, un actif est initialement comptabilisé à son coût historique. A chaque date de clôture, ce coût est réparti en charges sous forme d'amortissement pour les actifs dont le potentiel de service ou les avantages économiques futurs sont consommés au cours de leur durée d'utilité.

104. Le modèle du coût historique prévoit que la valeur d'un actif peut être réduite en comptabilisant les dépréciations. La dépréciation est une perte réversible du potentiel de service ou de la capacité de générer des avantages économiques fournis par un actif, en raison de changements non liés à leur consommation mais plutôt à la survenance de circonstances ou d'événements exceptionnels.

105. A l'inverse, la valeur d'un actif peut être augmentée pour tenir compte du coût des ajouts et des améliorations de nature à augmenter les avantages économiques futurs ou le potentiel de service.

106. Le modèle du coût historique suppose que la valeur d'un actif n'est pas modifiée pour refléter les variations de prix ou l'augmentation de la valeur de l'actif.

Valeur actuelle

107. Les mesures établies selon le modèle de la valeur actuelle reflètent le contexte économique à la date de clôture de la période comptable.

108. Selon le modèle de la valeur actuelle, un actif peut être évalué à :

- la juste valeur, ou
- la valeur d'utilité.

109. La juste valeur est déterminée, notamment, en se référant à la valeur de marché, au prix de cession net ou à l'une des approches du coût de remplacement.

(a) Valeur de marché

110. La valeur de marché est la valeur pour laquelle un actif peut être échangé entre parties bien informées et consentantes, dans des conditions de concurrence normale.

111. La valeur de marché fournit des informations utiles puisqu'elle reflète fidèlement la valeur de l'actif lorsqu'elle est déterminée sur un marché ouvert, actif et ordonné.

112. Un marché ouvert, actif et ordonné présente les caractéristiques suivantes :

- l'absence d'obstacles qui empêchent l'entité de négocier sur le marché ;
- l'existence d'une fréquence et d'un volume de transactions suffisants pour fournir des informations sur les prix ; et
- l'existence de nombreux acheteurs et vendeurs bien informés agissant sans contraintes, dans des conditions de concurrence normale, ce qui garantit la justesse dans la détermination des prix.

(b) Prix de cession net

113. Le prix de cession net est le montant que l'entité du secteur public peut obtenir de la vente de l'actif, après déduction des coûts de vente.

(c) Coût de remplacement

114. Le coût de remplacement est le coût le plus économique nécessaire pour que l'entité du secteur public puisse remplacer un actif, y compris éventuellement le montant que l'entité recevra de sa cession à la fin de sa durée d'utilité.

115. Le coût de remplacement comprend tous les coûts qui seraient nécessairement encourus dans le remplacement de l'actif.

116. Il est prévu plusieurs approches pour déterminer le coût de remplacement telles que le coût de remplacement net d'amortissement et le coût de remplacement net des frais de remise en état.

(d) Valeur d'utilité

117. La valeur d'utilité est la valeur actuelle du potentiel de service restant de l'actif ou de sa capacité de générer des avantages économiques si l'entité du secteur public continue de l'utiliser majorée de la valeur actuelle du montant net que l'entité recevra de sa cession à la fin de sa durée d'utilité.

Evaluation des passifs

118. Un passif est généralement évalué, lors de sa comptabilisation initiale et à la date de clôture, à la valeur estimée de la sortie de ressources nécessaires à l'extinction de l'obligation, avec ou sans actualisation.

119. Les méthodes suivantes sont utilisées pour évaluer un passif:

- (a) Le coût historique ;
- (b) Le coût d'exécution ;
- (c) La valeur de marché ;
- (d) Le coût de libération ; et
- (e) Le coût de prise en charge

(a) Coût historique

120. Le coût historique d'un passif est la contrepartie reçue pour assumer une obligation, qui est la trésorerie ou les équivalents de trésorerie, ou la valeur de toute autre contrepartie reçue au moment où le passif est engagé.

121. Selon le modèle du coût historique, les valeurs initiales sont ajustées pour tenir compte notamment des primes et des décotes à l'émission ou des primes de remboursement.

(b) Coût d'exécution

122. Le coût d'exécution est le coût minimum que l'entité du secteur public engagera pour remplir les obligations que représente le passif.

(c) Valeur de marché

123. La valeur de marché d'un passif est le montant pour lequel un passif pourrait être éteint entre des parties bien informées et consentantes, dans des conditions de concurrence normale.

(d) Coût de libération

124. Le coût de libération désigne le montant nécessaire pour l'extinction immédiate de l'obligation. Le coût de libération est le montant que le créancier acceptera en règlement de ses créances ou le montant qu'un tiers exige pour accepter le transfert du passif de l'entité du secteur public.

(e) Coût de prise en charge

125. Le coût de prise en charge est le terme utilisé pour les passifs par référence au même concept que le coût de remplacement utilisé pour les actifs. Le coût de prise en charge est le montant que l'entité du secteur public accepterait pour assumer un passif existant.

Evaluation d'une charge et d'un produit

126. Une charge est évaluée comme l'augmentation du passif ou la diminution de l'actif dont elle est la contrepartie.

127. Un produit est évalué comme l'augmentation de l'actif ou la diminution du passif dont il est la contrepartie.

Arrêté du ministre des finances du 26 novembre 2019, fixant les informations communiquées par l'administration fiscale à l'administration des douanes et les modalités de leur communication.

Le ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances de l'année 2019 et notamment son article 52,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2013-28 du 30 juillet 2013,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2019-491 du 10 juin 2019,

Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, portant organisation de la direction générale des douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-772 du 23 janvier 2014,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Arrête :

Article premier - La direction générale des impôts communique à la direction générale des douanes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions, limitativement énumérées comme suit :

1 - Informations relatives aux opérateurs économiques :

- code acte de la déclaration d'existence,
- matricule fiscal,
- numéro établissement secondaire,
- code catégorie de l'entreprise,
- date d'effet de la catégorie de l'entreprise,
- code de la taxe sur la valeur ajoutée et sa date d'effet,
- nom et prénom de la personne physique pour les entreprises individuelles ou raison sociale,
- capital et associés lors de la constitution,
- adresse de l'activité principale (rue, numéro, code postal, ville, délégation, gouvernorat),

- date ouverture,
- libellé activité principale (y compris le code activité et la date d'effet),
- libellé activité secondaire (y compris le code activité et la date d'effet),
- les franchisés d'une marque ou d'une enseigne commerciale étrangère,
- numéro de téléphone, fax et adresse électronique de l'entreprise,
- régime de change (résident, non résident),
- régime fiscal de l'entreprise (régime forfaitaire, régime réel, forfait d'assiette, totalement exportateur, exonéré de l'impôt sur les sociétés, non soumis) et sa date d'effet,
- date de clôture de l'exercice comptable et date d'effet pour les personnes soumises au régime réel,
- situation du dossier fiscal de l'entreprise (en activité, en cessation définitive),
- date de la dernière cessation,
- date de la dernière réintégration au niveau du fichier des contribuables en activité,
- situation vis-à-vis du fichier de ratissage (entreprise inexistante dans l'adresse déclarée à l'administration fiscale, entreprise existante à l'adresse déclarée,
- Numéros des comptes bancaires et postaux.

2 - Informations relatives à la personne physique pour les entreprises individuelles ou relatives à l'associé unique pour les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée :

- numéro de la carte d'identité nationale, ou de la carte de séjour pour les étrangers ou du passeport,
- nom et prénom,
- nationalité,
- date de naissance,
- sexe,
- adresse personnelle (rue, numéro, code postal, ville, délégation, gouvernorat),
- numéros des comptes bancaires et postaux.

3 - Informations relatives à la personne morale

- forme juridique et date d'effet de la forme juridique,
- adresse du siège social,
- capital social de la société en dinars,

- référence de l'enregistrement des statuts.

4 - Identité des représentants légaux

- numéro de la carte d'identité nationale ou de la carte de séjour pour les étrangers ou du passeport,
- date de délivrance de la pièce d'identité,
- qualité du représentant légal,
- nationalité du représentant légal,
- date et lieu de naissance pour les étrangers,
- nom et prénom du représentant légal,
- date de nomination,
- numéro de téléphone.

5- Informations relatives à la personne morale, associé unique pour les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée :

- matricule fiscal ou autre identifiant,
- date d'édition de la pièce d'identification,
- raison sociale.

6- Identité des associés dans les sociétés de personnes et assimilées :

- matricule fiscal ou numéro de la carte d'identité nationale ou de la carte de séjour pour les étrangers ou du passeport ou autre identifiant,
- nom et prénom ou la raison sociale,
- pourcentage de participation dans le capital ou droits.

7 - Liste des établissements secondaires de l'entreprise

- numéro de l'établissement secondaire,
- adresse de l'établissement secondaire (rue, numéro, code postal, ville, délégation, gouvernorat),
- date d'ouverture de l'établissement secondaire,
- libellé de l'activité principale (y compris le code activité et sa date d'effet),
- libellé de l'activité secondaire (y compris le code activité et sa date d'effet),
- situation de l'établissement secondaire (en activité, en cessation définitive).

8- Situation fiscale des opérateurs économiques relative au dépôt des déclarations fiscales,

9 - Chiffre d'affaires annuel déclaré par les opérateur économique, personnes morales

- chiffre d'affaires local brut,
- chiffre d'affaires à l'export,
- chiffre d'affaires global toutes taxes comprises.

10-Chiffre d'affaires annuel déclaré par les opérateurs économiques, personnes physiques au titre des bénéfices industriels et commerciaux et des professions non commerciales et des activités agricoles et de pêche,

- chiffre d'affaires local brut,
- chiffre d'affaires à l'export,
- chiffre d'affaires global toutes taxes comprises.

11-Résultat comptable pour les sociétés,

12-Résultat comptable au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices des professions non commerciales, des bénéfices des activités agricoles et de pêche pour les opérateurs économiques, personnes physiques,

13-Résultat fiscal pour les sociétés,

14-Résultat fiscal au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices des professions non commerciales, des bénéfices des activités agricoles et de pêche pour les opérateurs économiques, personnes physiques,

15-Bénéfices et revenus déclarés par les opérateurs économiques personnes physiques au titre de chaque catégorie de revenu,

16-Bénéfices déductibles au titre de l'activité,

17-Revenus réinvestis,

18-Déclarations mensuelles des droits de consommation déposées par les opérateurs économiques :

- chiffre d'affaires hors droits de consommation taxe sur la valeur ajoutée déclaré mensuellement,
- montant des achats importés et des droits de consommation déduits.

19-Déclarations mensuelles de la taxe sur la valeur ajoutée déposées par les opérateurs économiques,

- chiffre d'affaires, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée hors taxe sur la valeur ajoutée, déclaré mensuellement,

- achats importés soumis à la taxe sur la valeur ajoutée hors taxe sur la valeur ajoutée, qui donne droit à déduction ainsi que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduit,

- achats en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée,

- achats en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des matériaux et équipements nécessaires à l'exécution de marchés à l'étranger dont la valeur est égale ou supérieure à 3 millions de dinars,

- achats exonérés,

- export de marchandises et de services,

- ventes en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée,

- chiffre d'affaires exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée

- montant des cessions à quai.

20-Attestations de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée,

21-Attestations d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée,

22-Attestations d'exonération de l'avance à l'import,

23-Bons de commandes et opérations de ventes en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée,

24-Informations issues des vérifications approfondies ayant un impact sur les taxes douanières dues,

25-Procès-verbaux de constatation de l'infraction de la tenue d'une double comptabilité,

26- Procès-verbaux de constatation des infractions relatives aux factures et aux titres de transport,

27-Décisions de restitution en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de droit de consommation, d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés,

28-Revenus de capitaux mobiliers encaissés par les opérateurs économiques,

29-Données contenues dans la déclaration d'employeur,

30-Données relatives aux véhicules dont la propriété revient aux opérateurs économiques,

31-Participations, actions et parts sociales.

Art. 2 - La direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement communique à la direction générale des douanes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions, limitativement énumérées comme suit :

1-Contrats et actes relatifs aux opérateurs économiques,

2-Situation fiscale des opérateurs économiques relative aux créances constatées aux registres des receveurs de finances quel que soit leur nature,

3- situation des véhicules à l'égard de la taxe unique sur le transport ou la taxe de circulation.

Art. 3 - Les informations sus-indiquées aux articles premier et 2 du présent arrêté sont communiquées par voie électronique instantanée ou par autres moyens d'échange utilisés le cas échéant, dans le cadre de l'interconnexion des bases de données de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement et de la direction générale des douanes, conformément à une convention conclue entre le directeur général des impôts et le directeur général de la comptabilité publique et du recouvrement d'une part et le directeur général des douanes d'autre part.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, 26 novembre 2019.

Le ministre des finances

Mouhamed Ridha Chalhoun

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre des finances du 19 décembre 2019, relatif à la fixation de la liste des documents exigibles pour le bénéfice de l'exonération du droit de régularisation de la situation et du modèle de l'attestation d'exonération.

Le ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 68-7 du 8 mars 1968, relative à la condition des étrangers en Tunisie,

Vu le décret n° 68-198 du 22 juin 1968, réglementant l'entrée et le séjour des étrangers en Tunisie, tel que modifié et complété par le décret n° 92-716 du 20 avril 1992,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-1061 du 26 septembre 2017, fixant les tarifs des droits de chancellerie tel que modifié par les textes subséquents et notamment par le décret gouvernemental n° 2019-970 du 28 octobre 2019,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier - Les conjoints des tunisiens et leurs enfants, les veufs/veuves des tunisiens et les étrangers venant suivre des études, des formations ou dans le cadre des stages, visés par l'exonération du droit de régularisation de la situation prévus par l'article 8 du décret gouvernemental n° 2017-1061 du 26 septembre 2017 susvisé, sont tenus de présenter une demande de bénéfice de l'exonération auprès du centre régional de contrôle des impôts dont ils relèvent accompagnée obligatoirement des documents suivants :

1) Concernant les conjoints des tunisiens :

Un extrait du contrat de mariage déposé aux registres de l'état civil tunisien datant d'un mois au maximum à compter de la date de présentation de la demande d'exonération ou un extrait de naissance du conjoint de nationalité tunisienne déposé aux registres de l'état civil tunisien comportant les références du mariage avec la partie étrangère datant d'un mois au maximum à compter de la date de présentation de la demande d'exonération.

2) Concernant les enfants des tunisiens :

Un extrait de naissance des enfants déposé aux registres de l'état civil tunisien datant d'un mois au maximum à compter de la date de présentation de la demande d'exonération.

3) Concernant les veufs/veuves des tunisiens :

Un extrait de décès du conjoint datant d'un mois au maximum à compter de la date de présentation de la demande d'exonération.

4) Concernant les étrangers venant suivre des études, des formations ou dans le cadre des stages :

L'original ou une copie conforme à l'original d'un document officiel prouvant l'inscription finale ou la présence pour des études ou une formation ou un stage dans l'une des universités ou facultés ou instituts publics ou privés ou centres de formation publics ou centres de formation privés agréés par les services compétents du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi ou auprès des établissements publics ou privés.

Art. 2 - L'attestation d'exonération du droit de régularisation de la situation suite au dépassement de la période de séjour sur le territoire tunisien est accordée conformément au modèle annexé au présent arrêté.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 décembre 2019.

Le ministre des finances

Mouhamed Ridha Chalhoun

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES**

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 14 novembre 2019, portant deuxième renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Sud Remada ».

Le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la constitution,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date la loi n° 2017-41 du 30 mai 2017,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures, tel que modifié par le décret n° 2013-1514 du 6 mai 2013,

Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres des hydrocarbures,

Vu le décret n° 2005-2453 du 7 septembre 2005, portant approbation de la convention relative au permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Sud Remada » et ses annexes,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20 septembre 2018, rattachant des structures au ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 8 avril 2004, portant institution d'un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis "Sud Remada",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 15 septembre 2005, portant institution d'un permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Sud Remada »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 16 octobre 2008, portant extension de la durée de validité de la période initiale du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Sud Remada »,

Vu l'arrête du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 19 décembre 2009, portant extension de la durée de validité de la période initiale du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Sud Remada »,

Vu l'arrête du ministre de l'industrie et de la technologie du 24 novembre 2010, portant extension de la durée de validité de la période initiale du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Sud Remada » et autorisation de cession partielle des intérêts,

Vu l'arrête du ministre de l'industrie et de la technologie du 14 octobre 2011, portant institution d'une concession d'exploitation d'hydrocarbures dite concession « Bir Ben Tarter »,

Vu l'arrête du ministre de l'industrie du 13 avril 2012, portant premier renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Sud Remada »,

Vu l'arrête du ministre de l'industrie du 26 décembre 2013, portant extension de la durée de validité du premier renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Sud Remada »,

Vu l'arrête du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 14 décembre 2015, portant extension de la durée de validité du premier renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Sud Remada »,

Vu l'arrête du ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 19 février 2018, portant extension de la durée de validité du premier renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Sud Remada »,

Vu l'accord du 15 juin 2004, portant cession des intérêts et obligations de « STORM Energy Limited » au profit de « STORM VENTURES INTERNATIONAL Inc »,

Vu l'accord du 13 décembre 2010, portant cession des intérêts et obligations de « STORM VENTURES INTERNATIONAL Inc » au profit de « storm ventures international barbados limited »,

Vu la lettre du 16 juin 2014 déposée à la direction générale de l'énergie, portant changement de propriété de « storm ventures international barbados limited » à « Medco Tunisia Petroleum Limited » et le changement de son nom à « Medco ventures international barbados limited »,

Vu la notification déposée à la direction générale de l'énergie le 23 mars 2015, par laquelle la société « Rigo Oil Company Limited » a déclaré l'incapacité de réaliser ses obligations de travaux relatifs au permis de recherche « Sud Remada »,

Vu la notification déposée à la direction générale de l'énergie le 6 juillet 2015, par laquelle la société «Medco Ventures International (Barbados) Limited» s'est engagée de reprendre à son compte les droits et obligations détenus par « Rigo Oil Company Limited » dans le permis de recherche « Sud Remada »,

Vu la lettre de crédit STANDBY n° SDNLDI848707 déposée à la direction générale des hydrocarbures le 28 novembre 2018 relative au puits contractuel non foré,

Vu la lettre de la direction générale des hydrocarbures à la BIAT en date du 28 juin 2019 portant sur le transfert de la lettre de crédit STANDBY en indemnité compensatrice au profit de l'Etat Tunisien,

Vu le reçu de paiement de l'indemnité compensatrice au profit de l'Etat Tunisien en date du 6 août 2019,

Vu la demande déposée le 22 décembre 2017, à la direction générale des hydrocarbures, par laquelle l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et la société « Medco Ventures International (Barbados) Limited» ont sollicité le deuxième renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Sud Remada »,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 17 juin 2019,

Vu le rapport du directeur général des hydrocarbures.

Arrête :

Article premier - Est accordée, le deuxième renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Sud Remada » pour trois années, à partir du 22 février 2018 jusqu'au 21 février 2021.

Art. 2 - Le permis renouvelé couvre une superficie de 2812 km², soit 703 périmètres élémentaires et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce conformément au décret n° 2000-946 du 2 mai 2000 susvisé :

Sommets	N° de repères	***	Sommets	N° de repères
1	268 374		16	442 300
2	268 380		17	442 298
3	276 380		18	444 298
4	276 384		19	444 296
5	384 310		20	446 296
6	416 310		21	446 294
7	416 308		22	Intersection 294 avec FTL
8	434 308		23	Intersection 350 avec FTL
9	434 306		24	350 226
10	436 306		25	358 226
11	436 304		26	358 256
12	438 304		27	360 256
13	438 302		28	360 266
14	440 302		29	374 266
15	440 300		30	374 268

Art. 3 - Au cours de la période de deuxième renouvellement prévue à l'article premier du présent arrêté, il est tenu de réaliser le programme des travaux engagé et dont le coût total estimé à trois millions deux cent mille dollars.

Art. 4 - Le permis objet du présent arrêté, demeure régi par les dispositions de la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date la loi n° 2017-41 du 30 mai 2017, ainsi que par l'ensemble des textes législatifs et réglementaires susvisés.

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 novembre 2019.

*Le ministre de l'industrie
et des petites et moyennes entreprises*

Slim Feriani

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 14 novembre 2019, portant extension de la durée de validité du premier renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Kaboudia ».

Le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la constitution,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date la loi n° 2017-41 du 30 mai 2017,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures, tel que modifié par le décret n° 2013-1514 du 6 mai 2013,

Vu le décret n° 2008-2690 du 28 juillet 2008, portant approbation de la convention relative au permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Kaboudia" et ses annexes,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20 septembre 2018, rattachant des structures au ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 28 novembre 2003, portant institution d'un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis « Kaboudia »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 23 février 2006, portant extension de superficie et de durée de validité du permis de prospection dit permis «Kaboudia »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 18 août 2008, portant institution d'un permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Kaboudia »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 janvier 2013, portant extension de la durée de validité de la période initiale du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Kaboudia",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 6 septembre 2013, portant extension de la durée de validité de la période initiale du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis «Kaboudia »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 9 décembre 2014, portant premier renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis «Kaboudia »,

Vu l'arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 28 avril 2017, portant extension de la durée de validité de la période du premier renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Kaboudia »,

Vu la demande déposée le 7 avril 2019, à la direction générale des hydrocarbures, par laquelle la société « Numhyd a.r.l » et l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières ont sollicité l'extension d'une année de la durée de validité du premier renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Kaboudia » et ce, conformément à l'article 30 du code des hydrocarbures,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 17 juin 2019,

Vu le rapport du directeur général des hydrocarbures.

Arrête :

Article premier - Est accordée, l'extension d'une année de la durée de validité du premier renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Kaboudia ».

Suite à cette extension, ladite période arrivera à échéance le 8 juin 2020.

Art. 2 - Le permis objet du présent arrêté demeure régi par la loi n°99-93 du 17 août 1999, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date la loi n° 2017-41 du 30 mai 2017 ainsi que par l'ensemble des textes législatifs et réglementaires susvisés.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 novembre 2019.

*Le ministre de l'industrie
et des petites et moyennes entreprises*

Slim Feriani

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 14 novembre 2019, portant institution d'un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis « El Waha ».

Le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la constitution,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date la loi n° 2017-41 du 30 mai 2017,

Vu la loi n° 2019-66 du 1^{er} août 2019, portant approbation de la convention et ses annexes régissant le permis de prospection d'hydrocarbures dit permis «El Waha »,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures, tel que modifié par le décret n° 2013-1514 du 6 mai 2013,

Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les coordonnées géographiques et les numéros de repères et des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres des hydrocarbures,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20 septembre 2018, rattachant des structures au ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'hydrocarbures,

Vu la demande déposée à la direction générale des hydrocarbures le 22 septembre 2017, par laquelle l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et la société « Hunt Overseas Oil Company » ont sollicité l'octroi d'un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis « El Waha » et ce, conformément à l'article 10 du code des hydrocarbures,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 31 octobre 2017,

Vu le rapport du directeur général des hydrocarbures.

Arrête :

Article premier - Est institué, un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis « El Waha » pour une période de deux années à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne, au profit de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et la société « Hunt Overseas Oil Company ».

Ce permis est situé au gouvernorat de Kebili et couvre une superficie de 6492 km² soit 1623 périmètres élémentaires et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce conformément au décret n° 2000-946 du 2 mai 2000 susvisé :

Les sommets	N° de repères
1	Intersection de la latitude 396 avec la frontière Tuniso-Algérienne
2	200 396
3	200 392
4	208 392
5	208 390
6	210 390
7	210 366
8	230 366
9	230 354
10	240 354
11	240 350
12	284 350
13	284 316
14	188 316
15	188 338
16	Intersection de la latitude 338 avec la frontière Tuniso-Algérienne
17/1	Intersection de la latitude 396 avec la frontière Tuniso-Algérienne

Art. 2 - Au cours de la période de validité du permis de prospection prévue à l'article premier du présent arrêté, il est tenu de réaliser le programme des travaux engagé et dont le coût total est estimé à deux millions cinq cent mille dollars.

Art. 3 - Le permis, objet du présent arrêté, est régi par les dispositions de la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date la loi n° 2017-41 du 30 mai 2017, ainsi que par l'ensemble des textes législatifs et réglementaires susvisés.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 novembre 2019.

*Le ministre de l'industrie
et des petites et moyennes entreprises*

Slim Feriani

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 14 novembre 2019, portant institution d'un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis « Hezoua ».

Le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la constitution,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date la loi n° 2017-41 du 30 mai 2017,

Vu la loi n° 2019-70 du 1^{er} août 2019, portant approbation de la convention et ses annexes régissant le permis de prospection d'hydrocarbures dit permis «Hezoua»,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures, tel que modifié par le décret n° 2013-1514 du 6 mai 2013,

Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les coordonnées géographiques et les numéros de repères et des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres des hydrocarbures,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20 septembre 2018, rattachant des structures au ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'hydrocarbures,

Vu la demande déposée à la direction générale des hydrocarbures le 22 septembre 2017, par laquelle l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et la société « Hunt Overseas Oil Company» ont sollicité l'octroi d'un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis « Hezoua » et ce, conformément à l'article 10 du code des hydrocarbures,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 31 octobre 2017,

Vu le rapport du directeur général des hydrocarbures.

Arrête :

Article premier - Est institué, un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis « Hezoua » pour une période de deux années à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne, au profit de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et la société «Hunt Overseas Oil Company ».

Ce permis est situé au gouvernorat de Tozeur et couvre une superficie de 8536 km² soit 2134 périmètres élémentaires et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce conformément au décret n° 2000-946 du 2 mai 2000 susvisé :

Les sommets	N° de repères
1	Intersection de la latitude 492 avec la frontière Tuniso-Algérienne
2	182 492
3	182 494
4	204 494
5	204 422
6	182 422
7	182 414
8	180 414
9	180 412
10	178 412
11	178 406
12	180 406
13	180 396
14	Intersection de la latitude 396 avec la frontière Tuniso-Algérienne
15/1	Intersection de la latitude 492 avec la frontière Tuniso-Algérienne

Art. 2 - Au cours de la période de validité du permis de prospection prévue à l'article premier du présent arrêté, il est tenu de réaliser le programme des travaux engagé et dont le coût total est estimé à cinq millions de dollars.

Art. 3 - Le permis, objet du présent arrêté, est régi par les dispositions de la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date la loi n° 2017-41 du 30 mai 2017, ainsi que par l'ensemble des textes législatifs et réglementaires susvisés.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 novembre 2019.

*Le ministre de l'industrie
et des petites et moyennes entreprises*

Slim Feriani

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 14 novembre 2019, portant institution d'un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis «Teskraya».

Le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la constitution,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date la loi n° 2017-41 du 30 mai 2017,

Vu la loi n° 2019-65 du 1^{er} août 2019, portant approbation de la convention et ses annexes régissant le permis de prospection d'hydrocarbures dit permis «Teskraya»,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures, tel que modifié par le décret n° 2013-1514 du 6 mai 2013,

Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les coordonnées géographiques et les numéros de repères et des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres des hydrocarbures,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20 septembre 2018, rattachant des structures au ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'hydrocarbures,

Vu la demande déposée à la direction générale des hydrocarbures le 23 octobre 2018, par laquelle l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et la société «Panoceanic Energy Limited» ont sollicité l'octroi d'un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis «Teskraya» et ce, conformément à l'article 10 du code des hydrocarbures,

Vu la lettre de la garantie déposée par la société mère à la direction générale des hydrocarbures en date du 27 novembre 2018,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion partielle du 26 octobre 2018,

Vu le rapport du directeur général des hydrocarbures.

Arrête :

Article premier - Est institué, un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis «Teskraya» pour une période de deux années à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne, au profit de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et la société «Panoceanic Energy Limited».

Ce permis est situé au gouvernorat de Bizerte et couvre une superficie de 4036 km² soit 1009 périmètres élémentaires et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce conformément au décret n° 2000-946 du 2 mai 2000 susvisé :

Les sommets	N° de repères
1	300 850
2	Intersection du Meridien 300 avec la frontière maritime nord de la Tunisie
3	Intersection du Meridien 340 avec la frontière maritime nord de la Tunisie
4	340 860
5	330 860
6	330 840
7	316 840
8	316 848
9	314 848
10	314 850
11/1	300 850

Art. 2 - Au cours de la période de validité du permis de prospection prévue à l'article premier du présent arrêté, il est tenu de réaliser le programme des travaux engagé et dont le coût total est estimé à un million de dollars.

Art. 3 - Le permis, objet du présent arrêté, est régi par les dispositions de la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date la loi n° 2017-41 du 30 mai 2017, ainsi que par l'ensemble des textes législatifs et réglementaires susvisés.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 novembre 2019.

*Le ministre de l'industrie
et des petites et moyennes entreprises*

Slim Feriani

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 14 novembre 2019, portant institution d'un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis « Metline ».

Le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la constitution,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date la loi n° 2017-41 du 30 mai 2017,

Vu la loi n° 2019-68 du 1^{er} août 2019, portant approbation de la convention et ses annexes régissant le permis de prospection d'hydrocarbures dit permis «Metline »,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures, tel que modifié par le décret n° 2013-1514 du 6 mai 2013,

Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les coordonnées géographiques et les numéros de repères et des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres des hydrocarbures,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20 septembre 2018, rattachant des structures au ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'hydrocarbures,

Vu la demande déposée à la direction générale des hydrocarbures le 23 octobre 2018, par laquelle l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et la société «Panoceanic Energy Limited» ont sollicité l'octroi d'un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis « Metline » et ce, conformément à l'article 10 du code des hydrocarbures,

Vu la lettre de la garantie déposée par la société mère à la direction générale des hydrocarbures en date du 19 septembre 2018,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion partielle du 26 octobre 2018,

Vu le rapport du directeur général des hydrocarbures.

Arrête :

Article premier - Est institué, un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis «Metline» pour une période de deux années à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne, au profit de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et la société «Panoceanic Energy Limited ».

Ce permis est situé au gouvernorat de Bizerte et couvre une superficie de 4584 km² soit 1146 périmètres élémentaires et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce conformément au décret n° 2000-946 du 2 mai 2000 susvisé :

Les sommets	N° de repères
1	Intersection du Meridien 340 avec la frontière maritime nord de la Tunisie
2	Intersection du Meridien 386 avec la frontière maritime nord de la Tunisie
3	386 860
4	340 860
5/1	Intersection du Meridien 340 avec la frontière maritime nord de la Tunisie

Art. 2 - Au cours de la période de validité du permis de prospection prévue à l'article premier du présent arrêté, il est tenu de réaliser le programme des travaux engagé et dont le coût total est estimé à un million de dollars.

Art. 3 - Le permis, objet du présent arrêté, est régi par les dispositions de la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date la loi n° 2017-41 du 30 mai 2017, ainsi que par l'ensemble des textes législatifs et réglementaires susvisés.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 novembre 2019.

*Le ministre de l'industrie
et des petites et moyennes entreprises*

Slim Feriani

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 14 novembre 2019, portant institution d'un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis « Saouaf ».

Le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la constitution,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date la loi n° 2017-41 du 30 mai 2017,

Vu la loi n° 2019-67 du 1^{er} août 2019, portant approbation de la convention et ses annexes régissant le permis de prospection d'hydrocarbures dit permis «Saouaf»,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures, tel que modifié par le décret n° 2013-1514 du 6 mai 2013,

Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les coordonnées géographiques et les numéros de repères et des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres des hydrocarbures,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20 septembre 2018, rattachant des structures au ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 2001 fixant les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'hydrocarbures,

Vu la demande déposée à la direction générale des hydrocarbures le 23 octobre 2018, par laquelle l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et la société «Upland (Souaf) Ltd» ont sollicité l'octroi d'un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis «Saouaf» et ce, conformément à l'article 10 du code des hydrocarbures,

Vu la lettre de la garantie bancaire approuvée par une Banque Tunisienne et déposée auprès de la direction générale des hydrocarbures en date du 27 novembre 2018,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion partielle du 26 octobre 2018,

Vu le rapport du directeur général des hydrocarbures.

Arrête :

Article premier - Est institué, un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis « Saouaf » pour une période de deux années à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne, au profit de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et la société « Upland (Souaf) Ltd ».

Ce permis est situé au Centre Tunisien et couvre une superficie de 4004 km² soit 1001 périmètres élémentaires et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce conformément au décret n° 2000-946 du 2 mai 2000 susvisé :

Les sommets	N° de repères
1	274 716
2	308 716
3	308 728
4	314 728
5	314 734
6	340 734
7	340 728
8	374 728
9	374 702
10	340 702
11	340 696
12	334 696
13	334 692
14	336 692
15	336 678
16	286 678
17	286 674
18	282 674
19	282 664
20	272 664
21	272 668
22	270 668
23	270 672
24	274 672
25/1	274 716

Art. 2 - Au cours de la période de validité du permis de prospection prévue à l'article premier du présent arrêté, il est tenu de réaliser le programme des travaux engagé et dont le coût total est estimé à deux millions cinq cent mille dollars.

Art. 3 - Le permis, objet du présent arrêté, est régi par les dispositions de la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date la loi n° 2017-41 du 30 mai 2017, ainsi que par l'ensemble des textes législatifs et réglementaires susvisés.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 novembre 2019.

*Le ministre de l'industrie
et des petites et moyennes entreprises*

Slim Feriani

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 14 novembre 2019, portant institution d'un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis « Kef Abed ».

Le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la constitution,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date la loi n° 2017-41 du 30 mai 2017,

Vu la loi n° 2019-69 du 1^{er} août 2019, portant approbation de la convention et ses annexes régissant le permis de prospection d'hydrocarbures dit permis « Kef Abed »,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures, tel que modifié par le décret n° 2013-1514 du 6 mai 2013,

Vu le décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les coordonnées géographiques et les numéros de repères et des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres des hydrocarbures,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-772 du 20 septembre 2018, rattachant des structures au ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 2001 fixant les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'hydrocarbures,

Vu la demande déposée à la direction générale des hydrocarbures le 23 octobre 2018, par laquelle l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et la société «Panoceanic Energy Limited» ont sollicité l'octroi d'un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis «Kef Abed» et ce, conformément à l'article 10 du code des hydrocarbures,

Vu la lettre de la garantie déposée par la société mère à la direction générale des hydrocarbures en date du 27 novembre 2018,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion partielle du 26 octobre 2018,

Vu le rapport du directeur général des hydrocarbures.

Arrête :

Article premier - Est institué, un permis de prospection d'hydrocarbures dit permis «Kef Abed » pour une période de deux années à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne, au profit de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et la société «Panoceanic Energy Limited ».

Ce permis est situé au gouvernorat de Bizerte et couvre une superficie de 6528 km² soit 1632 périmètres élémentaires et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce conformément au décret n° 2000-946 du 2 mai 2000 susvisé :

Les sommets	N° de repères
1	Intersection du Meridien 240 avec la frontière maritime nord de la Tunisie
2	Intersection du Meridien 300 avec la frontière maritime nord de la Tunisie
3	300 848
4	292 848
5	292 846
6	290 846
7	290 844
8	280 844
9	280 842
10	270 842
11	270 840
12	266 840
13	266 838
14	250 838
15	250 832
16	248 832
17	248 830
18	244 830
19	244 826
20	240 826
21/1	Intersection du Meridien 240 avec la frontière maritime nord de la Tunisie

Art. 2 - Au cours de la période de validité du permis de prospection prévue à l'article premier du présent arrêté, il est tenu de réaliser le programme des travaux engagé et dont le coût total est estimé à un million de dollars.

Art. 3 - Le permis, objet du présent arrêté, est régi par les dispositions de la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date la loi n° 2017-41 du 30 mai 2017, ainsi que par l'ensemble des textes législatifs et réglementaires susvisés.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 novembre 2019.

*Le ministre de l'industrie
et des petites et moyennes entreprises*
Slim Feriani

MINISTERE DU COMMERCE

Par décret gouvernemental n° 2019-1156 du 24 décembre 2019.

Monsieur Youssef Neji est nommé président-directeur général du centre du promotion des exportations, et ce, à compter du 6 décembre 2019.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE**

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 29 novembre 2019.

Monsieur Ahmed Frikha, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études, directeur adjoint à l'école nationale des ingénieurs de Sfax.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 29 novembre 2019.

Madame Hanen Medhaffar, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargée des fonctions de directeur des études, directeur adjoint à l'institut supérieur de gestion industrielle de Sfax.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE**

Décret gouvernemental n° 2019-1157 du 24 décembre 2019, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2019-2020.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu le décret beylical du 28 juin 1945, portant modification et codification des textes relatifs à la caisse générale de compensation, modifié et complété par le décret beylical du 26 juin 1947 et notamment son article 8,

Vu le décret beylical du 31 mai 1956, relatif aux mesures propres à assurer l'équilibre financier du chemin de fer, transports des céréales et des produits de minoterie modifié par la loi n° 81-54 du 23 juin 1981,

Vu le décret-loi n° 62-10 du 3 avril 1962, portant création d'un office des céréales, ratifié par la loi n° 62-18 du 24 mai 1962, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 86-67 du 16 juillet 1986,

Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986, portant loi de finances pour la gestion 1987, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour l'année 2000 et notamment son article 35,

Vu la loi n° 2009-15 du 16 mars 2009, portant création de l'institut national des grandes cultures et notamment son article 3,

Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,

Vu la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l'année 2018 et notamment son article 17,

Vu le décret n° 90-1083 du 26 juin 1990, portant organisation de l'activité des collecteurs des céréales,

Vu le décret n° 2000-2578 du 11 novembre 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office des céréales,

Vu le décret n° 2007-1401 du 18 juin 2007, relatif à la détermination du barème d'agrégation du blé dur et du blé tendre à la vente et à l'achat destinés à la consommation humaine, tel que modifié par le décret n° 2012-621 du 13 juin 2012,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-602 du 11 juillet 2018, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2017/2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-729 du 16 août 2018, fixant la liste des produits soumis à la taxe de solidarité due au profit du fonds d'indemnisation des dommages agricoles causés par les calamités naturelles et notamment son article 2,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Titre premier

Prix à la production et fermages

Article premier - Les prix de base à la production et à l'achat auprès des collecteurs des céréales saines, loyales et marchandes de la récolte de l'année 2019 sont fixés comme suit :

- Blé dur : 62,000 D/ql,
- Blé tendre : 47,000 D/ql.

La commercialisation de l'orge et du triticale est libre. Toutefois un prix d'intervention fixé à 40,000 D/ql est appliqué par les organismes collecteurs et stockeurs au titre d'acquisition d'orge et du triticale qui leur seront livrées par les producteurs.

Art. 2 - Les quantités des céréales livrées aux organismes de collecte bénéficient d'une prime exceptionnelle de prompt livraison fixée selon les espèces des céréales comme suit :

- Blé dur : 20,000 D/ql jusqu'au 31 août 2019,
- Blé tendre : 12,000 D/ql jusqu'au 31 août 2019,
- Orge et triticale : 13,000 D/ql jusqu'au 28 juillet 2019.

Art. 3 - Les prix de base à la production et à l'achat auprès des collecteurs fixés à l'article premier ci-dessus s'entendent pour les blés durs et les blés tendres dont les critères techniques sont arrêtés au décret n° 2007-1401 du 18 juin 2007, relatif à la détermination du barème d'agrégation du blé dur et du blé tendre à la vente et à l'achat destinés à la consommation humaine, tel que modifié par le décret n° 2012-621 du 13 juin 2012.

Art. 4 - Le prix d'intervention à la production et à l'achat auprès des collecteurs fixé à l'article premier ci-dessus s'entend pour l'orge et le triticale dont les critères techniques sont arrêtés à l'annexe jointe au présent décret gouvernemental.

Les bonifications et réfections à apporter aux prix de base sont calculées selon les barèmes figurant à l'annexe jointe au présent décret gouvernemental.

Art. 5 - En cas d'opposition de l'une des parties, le vendeur ou l'acheteur, aux résultats d'analyses, il est fait recours à l'arbitrage des services compétents désignés par le ministre de l'agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche. Dans ce cas, de nouvelles analyses sont effectuées sur l'échantillon revenant à la partie qui s'est opposée, à moins que les deux parties ne s'accordent sur la constitution d'un échantillon composé de l'échantillon de synthèse revenant au vendeur et celui revenant à l'acheteur. La partie qui n'a pas conservé l'échantillon lui revenant ou qui a présenté un échantillon ouvert ou sans scellé ou sans étiquette d'identification, ne peut pas réclamer la reprise des analyses.

Les frais de l'opposition et des nouvelles analyses y résultant sont à la charge de la partie qui a procédé à l'opposition et ce indépendamment des résultats des nouvelles analyses.

Les résultats des analyses reprises sont définitifs et obligatoires à l'égard des deux parties.

Art. 6 - Les prix de fermage servis aux producteurs et aux collecteurs sont les prix de base prévus à l'article premier ci-dessus, diminués de la taxe de statistique et la taxe de solidarité fixées respectivement aux articles 7 et 8 du présent décret gouvernemental.

Titre deux

Paiement, rétrocession et stockage

Art. 7 - La taxe de statistique instituée par le décret-loi n° 62-10 du 3 avril 1962, est fixée à 0,620 D/ql de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticale de la récolte 2019, soit 1% du prix de base du blé dur.

Le montant des recouvrements effectués à ce titre est pris en charge en recette au budget de l'office des céréales et affecté au profit de « l'institut national des grandes cultures » conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 2009-15 du 16 mars 2009, portant création de l'institut national des grandes cultures.

Art. 8 - La taxe de solidarité instituée en vertu de l'article 17 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l'année 2018 est fixée à 0,620 D/ql de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticales de la récolte 2019, soit 1% du prix de base du blé dur.

Le montant des recouvrements effectués à ce titre est pris en charge en recette au budget de l'office des céréales et affecté au profit du « fonds d'indemnisation des dommages agricoles causés par les calamités naturelles » conformément aux dispositions de l'article 2 du décret gouvernemental n° 2018-729 du 16 août 2018, fixant la liste des produits soumis à la taxe de solidarité due au profit du fonds d'indemnisation des dommages agricoles causés par les calamités naturelles.

Art. 9 - La marge brute de rétrocession des céréales servie à l'office des céréales comprend :

a- Une prime de magasinage, telle que prévue à l'article 13 du présent décret gouvernemental, fixée comme suit :

- Blé dur : 5.076 D/ql,
- Blé tendre : 4,213 D/ql,
- Orge : 3.388 D/ql,
- Triticales : 3.388 D/ql.

Cependant, il demeure possible d'ajuster la somme sus-indiquée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, du ministre du commerce et du ministre des finances chaque fois que les besoins exigent la rétention des céréales collectées pour une période dépassant les six mois en moyenne, sur présentation d'un état détaillant les stocks existants chez l'office des céréales,

b- Une marge nette de rétrocession : 2.902 D/ql,

c- Une péréquation de transport : 1.744 D/ql, destinée à couvrir les frais de transport résultant des opérations de collecte, de stockage et de distribution,

d- Une somme de 0,100 D/ql de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticales destinée à alimenter le compte du budget de l'office des céréales, intitulé « fonds d'équipement de l'office des céréales ».

Art. 10 - Les prix normaux de rétrocession du blé dur, du blé tendre, de l'orge et de la triticales par l'office des céréales comprennent :

a- Le prix de base ou le prix d'intervention fixés par l'article premier du présent décret gouvernemental,

b- La marge brute de rétrocession prévue par l'article 9 du présent décret gouvernemental,

c- La prime exceptionnelle de prompt livraison prévue par l'article 2 du présent décret gouvernemental.

Les prix normaux de rétrocession s'établissent comme suit :

- Blé dur : 91.822D/ql,
- Blé tendre : 67.959D/ql,
- Orge : 61.134 D/ql,
- Triticales : 61.134 D/ql.

Art. 11 - La rétrocession des blés dur et tendre de la récolte 2019 destinés à la fabrication des semoules et des farines ainsi que la rétrocession de l'orge et de la triticales sont effectuées suivant autorisation de l'office des céréales à des prix fixés par décision du ministre chargé du commerce.

Art. 12 - Tous les prix de rétrocession prévus aux articles précédents peuvent être modifiés en fonction des bonifications et réfactons déterminées conformément aux conditions prévues au décret n° 2007-1401 du 18 juin 2007, relatif à la détermination du barème d'agrégation du blé dur et du blé tendre à la vente et à l'achat destinés à la consommation humaine, tel que modifié par le décret n° 2012-621 du 13 juin 2012 et conformément aux conditions prévues à l'annexe jointe au présent décret gouvernemental pour l'orge et la triticales.

Les prix de rétrocession prévus par les articles précédents s'entendent pour les céréales livrées en vrac ou dans des sacs de l'acheteur, au niveau des magasins et centres de collecte relevant soit de l'office des céréales ou des collecteurs, ports Tunisiens ou parités, au niveau desquels l'agrèage des céréales rétrocedées est obligatoirement effectué dans les centres de collecte en cas d'achat des céréales collectées au niveau des centres de collecte et leur vente directe aux minoteries ou dans les silos de replis relevant de l'office des céréales en cas d'achat des céréales collectées rendus auxdits silos.

Art. 13 - L'office des céréales bénéficie d'une prime de magasinage destinée à couvrir les frais de financement, d'entretien et de conservation des céréales de la récolte 2019.

Le taux mensuel de la prime de magasinage est fixé comme suit :

- Blé dur : 0,846 D/ql,
- Blé tendre : 0,702 D/ql,
- Orge : 0,564 D/ql,
- Triticale : 0,564 D/ql.

Les céréales commercialisées directement par l'office des céréales donneront lieu à l'établissement de mémoires mensuels, ne faisant apparaître que le stock existant au début de chaque mois, les quantités globales des entrées et sorties du mois et le stock en fin de mois, pour l'ensemble de ses centres d'achat et de stockage. Les primes y afférentes seront calculées sur le stock existant en fin de mois.

Art. 14 - L'office des céréales qui livre du blé, de l'orge et du triticale de la récolte 2019 à un prix de rétrocession réduit, tel que fixé par les articles 11 et 12 ci-dessus, reçoit une prime de compensation telle que définie par l'article 15 du présent décret gouvernemental.

Art. 15 - Le montant de la prime de compensation prise en charge par la caisse générale de compensation est déterminé pour tout produit comme étant la différence entre les prix normaux de rétrocession, tels que fixés par l'article 10 ci-dessus, et les prix réduits de rétrocession, tels que fixés par décision du ministre chargé du commerce après ajustements desdits prix par l'application du barème d'agrèage à l'achat et à la vente.

Titre trois

Relation entre l'office des céréales et les collecteurs

Art. 16 - Les collecteurs des céréales de consommation et les collecteurs des semences versent à l'office des céréales la taxe de statistique et la taxe de solidarité prévues par les articles 7 et 8 du présent décret gouvernemental qui seront prélevées sur le prix payé aux producteurs.

Les collecteurs des semences versent à l'office des céréales par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticale rétrocedé :

Une somme destinée à couvrir les primes de magasinage prévues à l'article 13 du présent décret gouvernemental fixée comme suit :

- Blé dur : 5.076 D/ql,
- Blé tendre : 4,213 D/ql,
- Orge : 3.388 D/ql,
- Triticale : 3.388 D/ql.

Une somme de 0,100 D destinée à alimenter le compte du budget de l'office des céréales intitulé «fonds d'équipement de l'office des céréales».

Art. 17 - L'office des céréales verse aux collecteurs une prime de collecte, une prime de magasinage et une prime de transport dont le montant et la méthode de calcul seront fixés dans la convention qui fixe la relation entre l'office des céréales et le collecteur des céréales de consommation.

Le règlement de la prime de magasinage qui couvre les frais de magasinage, d'entretien et de conservation des céréales au profit des collecteurs sera effectué par l'office des céréales, sur présentation de mémoires mensuels, établis en 4 exemplaires conformément aux modèles déposés à l'office des céréales, remis ou transmis à cet organisme avant le 15 de chaque mois, au titre du mois précédent.

Ces mémoires doivent être accompagnés d'un relevé établi en 4 exemplaires indiquant par variété de céréales et par quinzaine le stock du premier jour de chaque quinzaine, les quantités reçues et les quantités livrées au cours de la quinzaine ainsi que le stock du dernier jour de quinzaine.

L'office des céréales verse aux collecteurs une partie de la prime de magasinage, prévue par le décret saisonnier, dénommée « prime de financement de magasinage » dont le montant sera fixé dans la convention conclue entre les deux parties de la date d'échéance de paiement des factures d'achat des céréales déposées chez l'office indiquée dans la convention accompagnées des justificatifs et jusqu'à le paiement effectif du collecteur en jours.

Art. 18 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le ministre des finances et le ministre du commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 décembre 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum

Le ministre du commerce
Omar Behi
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche
Samir Attaieb

ANNEXE

Les critères techniques et les barèmes de bonifications et réfections appliquées à l'orge et au triticales

A/ critères techniques :

1) Pour l'orge :

Le prix de base de l'orge s'entend pour l'orge d'un poids spécifique compris entre 58,500 kg et 58,999 kg rendu sur wagon-gare ou à l'office des céréales et aux collecteurs dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions.

2) Pour le triticales :

Le prix de base du triticales s'entend pour un triticales rendu sur wagon-gare ou à l'Office des céréales et aux collecteurs dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions.

B/ Barème des bonifications et des réfections :

Les bonifications et réfections à apporter aux prix de base sont calculées pour l'orge et le triticales selon les barèmes prévus aux tableaux A et B désignés infra.

Aux cas où un même grain offre à la fois plusieurs défauts faisant l'objet de réfections (exemple grains à la fois cassés et boutés) seule la réfaction la plus forte est appliquée.

**TABLEAU - A -
(ORGE)**

BONIFICATIONS (à payer en plus <+>)	REF A C T I O N S (à payer en moins < - >)																											
I / Pour poids Spécifique : de 59,000 à 59,499 kg : 3/1000 du prix de base/ql de 59,500 à 59,999 kg : 6/1000 du prix de base/ql de 60,000 à 60,499 kg : 9/1000 du prix de base/ql de 60,500 à 60,999 kg : 12/1000 du prix de base/ql de 61,000 à 61,499 kg : 15/1000 du prix de base/ql de 61,500 à 61,999 kg : 18/1000 du prix de base/ql de 62,000 à 62,499 kg : 21/1000 du prix de base/ql de 62,500 à 62,999 kg : 24/1000 du prix de base/ql de 63,000 à 63,499 kg : 27/1000 du prix de base/ql de 63,500 à 63,999 kg : 30/1000 du prix de base/ql de 64,000 à 64,499 kg : 33/1000 du prix de base/ql de 64,500 à 64,999 kg : 36/1000 du prix de base/ql de 65,000 à 65,499 kg : 39/1000 du prix de base/ql de 65,500 à 65,999 kg : 42/1000 du prix de base/ql Au delà, bonification progressive de 2/1000 du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.	1 / Pour Poids Spécifique : de 58,499 à 58,000 kg : 3,5/1000 du prix de base/ql de 57,999 à 57,500 kg : 7,0/1000 du prix de base/ql de 57,499 à 57,000 kg : 10,5/1000 du prix de base/ql de 56,999 à 56,500 kg : 14,0/1000 du prix de base/ql de 56,499 à 56,000 kg : 17,5/1000 du prix de base/ql de 55,999 à 55,500 kg : 21,0/1000 du prix de base/ql Et ainsi de suite réfaction de 3,5/1000 du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.																											
	2/ Pour impuretés : Tolérance : - Matière inertes et graines sans valeur y compris flacons de charbon : 1% - Graines étrangères : 1% Au delà réfaction comme suit :																											
		<table><tr><th>Pourcentage d'impuretés</th><th>Matières inertes</th><th>Graines étrangères</th></tr><tr><td>1,01 à 1,50</td><td>3,5/1000 du prix de base/ql</td><td>1,75/1000 du prix de base/ql</td></tr><tr><td>1,51 à 2,00</td><td>7,0/1000 du prix de base/ql</td><td>3,50/1000 du prix de base/ql</td></tr><tr><td>2,01 à 2,50</td><td>10,5/1000 du prix de base/ql</td><td>5,25/1000 du prix de base/ql</td></tr><tr><td>2,51 à 3,00</td><td>14,0/1000 du prix de base/ql</td><td>7,00/1000 du prix de base/ql</td></tr><tr><td>3,01 à 3,50</td><td>17,5/1000 du prix de base/ql</td><td>8,75/1000 du prix de base/ql</td></tr><tr><td>3,51 à 4,00</td><td>21,0/1000 du prix de base/ql</td><td>10,50/1000 du prix de base/ql</td></tr><tr><td>4,01 à 4,50</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4,51 à 5,00</td><td></td><td></td></tr></table>	Pourcentage d'impuretés	Matières inertes	Graines étrangères	1,01 à 1,50	3,5/1000 du prix de base/ql	1,75/1000 du prix de base/ql	1,51 à 2,00	7,0/1000 du prix de base/ql	3,50/1000 du prix de base/ql	2,01 à 2,50	10,5/1000 du prix de base/ql	5,25/1000 du prix de base/ql	2,51 à 3,00	14,0/1000 du prix de base/ql	7,00/1000 du prix de base/ql	3,01 à 3,50	17,5/1000 du prix de base/ql	8,75/1000 du prix de base/ql	3,51 à 4,00	21,0/1000 du prix de base/ql	10,50/1000 du prix de base/ql	4,01 à 4,50			4,51 à 5,00	
Pourcentage d'impuretés	Matières inertes	Graines étrangères																										
1,01 à 1,50	3,5/1000 du prix de base/ql	1,75/1000 du prix de base/ql																										
1,51 à 2,00	7,0/1000 du prix de base/ql	3,50/1000 du prix de base/ql																										
2,01 à 2,50	10,5/1000 du prix de base/ql	5,25/1000 du prix de base/ql																										
2,51 à 3,00	14,0/1000 du prix de base/ql	7,00/1000 du prix de base/ql																										
3,01 à 3,50	17,5/1000 du prix de base/ql	8,75/1000 du prix de base/ql																										
3,51 à 4,00	21,0/1000 du prix de base/ql	10,50/1000 du prix de base/ql																										
4,01 à 4,50																												
4,51 à 5,00																												

		base/ql 24,5/1000 du prix de base/ql 28,0/1000 du prix de base/ql	base/ql 12,25/1000 du prix de base/ql 14,00/1000 du prix de base/ql
	5,01 à 5,50	35,0/1000 du prix de base/ql	17,50/1000 du prix de base/ql
	5,51 à 6,00	42,0/1000 du prix de base/ql	21,00/1000 du prix de base/ql
	6,01 à 6,50	49,0/1000 du prix de base/ql	24,50/1000 du prix de base/ql
	6,51 à 7,00	56,0/1000 du prix de base/ql	28,00/1000 du prix de base/ql
	Au delà de 7% la réfaction à appliquer sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.		
	3/ Pour grains attaqués par les déprédateurs : Tolérance : 0% Réfaction de 3,5/1000 du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 0, 50%		

**TABLEAU - B -
(TRITICALE)**

REFACTIONS (à payer en moins < - >)		
1/ Pour impuretés : Tolérance : - Matière inertes et grains sans valeur y compris flocons de charbon: 1% - Graines étrangères : 1% Au-delà, réfaction comme suit :		
Pourcentage d'impuretés	Graines étrangères	Matières inertes
1,01 à 1,50	1,75/1000 du prix de base/ql	3,5/1000 du prix de base/ql
1,51 à 2,00	3,50/1000 du prix de base/ql	7,0/1000 du prix de base/ql
2,01 à 2,50	5,25/1000 du prix de base/ql	10,5/1000 du prix de base/ql
2,51 à 3,00	7,00/1000 du prix de base/ql	14,0/1000 du prix de base/ql
3,01 à 3,50	8,75/1000 du prix de base/ql	17,5/1000 du prix de base/ql
3,51 à 4,00	10,50/1000 du prix de base/ql	21,0/1000 du prix de base/ql
4,01 à 4,50	12,25/1000 du prix de base/ql	24,5/1000 du prix de base/ql
4,51 à 5,00	14,00/1000 du prix de base/ql	28,0/1000 du prix de base/ql
5,01 à 5,50	17,50/1000 du prix de base/ql	35,0/1000 du prix de base/ql
5,51 à 6,00	21,00/1000 du prix de base/ql	42,0/1000 du prix de base/ql
6,01 à 6,50	24,50/1000 du prix de base/ql	49,0/1000 du prix de base/ql
6,51 à 7,00	28,00/1000 du prix de base/ql	56,0/1000 du prix de base/ql
Au delà de 7% la réfaction sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.		
2/ Pour les grains attaqués par les déprédateurs : Tolérance : 0 % Réfaction de 3,5/1000 du prix de base/ql par tranche ou fraction de tranche de 0,5%		
3/ Pour les graines étrangères (orge, avoine...) : Tolérance : 1% Au-delà, réfaction comme suit : De 1 à 10% réfaction de 3,5/1000 du prix de base/ql et par tranche ou fraction de tranche de 1% Au delà de 10% la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.		

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 14 octobre 2019.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale, est accordée à Monsieur Touhami Hedhli, ingénieur en chef, chargé des fonctions de chef de projet de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de modernisation des périmètres publics irrigués de la basse vallée de la Medjerda « Phase II » avec indemnités et avantages de directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 24 décembre 2019.

Monsieur Hédi Kasraoui, inspecteur central du travail, est chargé des fonctions de chef de division administrative et financière au commissariat régional au développement agricole de Kairouan.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 14 octobre 2019.

Monsieur Chedly El Karra, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur de l'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet de gestion intégrée des Forêts (Phase II).

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 14 octobre 2019.

Les cadres, dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de l'intensification de l'agriculture irriguée, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :

Prénom et nom	Grade	Emploi fonctionnel	Avantages
Wadii El Euch	Ingénieur en chef	Chef de l'unité	Directeur d'administration centrale
Ménaâ Sahlaoui	Ingénieur principal	Sous-directeur chargé de la réhabilitation de l'infrastructure hydraulique	Sous-directeur d'administration centrale
Ali N'guira	Ingénieur en chef	Sous-directeur chargé du développement agricole et de la commercialisation	
Khalil Khamari	Administrateur conseiller	Sous-directeur chargé de la gestion des affaires administratives et financières	
Maher Aouini	Ingénieur en chef	Sous-directeur chargé du suivi et de l'évaluation	
Issam Ghazouani	Ingénieur principal	Sous-directeur chargé de la coordination du projet au commissariat régional au développement agricole de Jendouba	
Slah Boussaidi	Ingénieur en chef	Sous-directeur chargé de la coordination du projet au commissariat régional au développement agricole de Béja	
Slah Nasri	Ingénieur principal	Sous-directeur chargé de la coordination du projet au commissariat régional au développement agricole de Bizerte	
Youssef Mastour	Technicien en chef	Chef de service chargé de suivi de la réhabilitation hydraulique au commissariat régional aux développements agricoles de Béja	Chef de service d'administration centrale
Mansour Khayati	Ingénieur principal	Chef de service chargé de suivi de la réhabilitation hydraulique au commissariat régional au développement agricole de Siliana	

Prénom et nom	Grade	Emploi fonctionnel	Avantages
Chahir Albouchi	Ingénieur principal	Chef de service chargé de suivi de la production animale au commissariat régional au développement agricole de Jendouba	
Nizar Kouki	Administrateur	Chef de service chargé de gestion financière du projet au commissariat régional au développement agricole de Béja	

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 30 septembre 2019.

Les deux cadres, dont les noms suivent, sont chargés de fonction de chef d'arrondissement du bureau de contrôle des unités de production agricole relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :

Prénom et nom	Grade	Emploi fonctionnel	Avantages
Rihab Jouini épouse Gharbi	Ingénieur principal	Chef d'arrondissement de Béja	Chef de service d'administration centrale
Amor Homri	Technicien en chef	Chef d'arrondissement de Gaâfour	

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE**

Décret gouvernemental n° 2019-1158 du 25 novembre 2019, portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention d'attribution d'une licence pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications pour la fourniture des services de télécommunications mobiles de quatrième génération conclue entre l'Etat Tunisien et la société nationale des télécommunications.

Le chef de gouvernement,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique,

Vu la constitution,

Vu le code de l'arbitrage promulgué par la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2013-10 du 12 avril 2013.

Vu le décret n° 2001-830 du 14 avril 2001, relatif à l'homologation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements terminaux radioélectriques, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1666 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 2001-831 du 14 avril 2001, relatif aux conditions générales d'interconnexion et la méthode de détermination des tarifs, tel que complété par le décret n° 2008-3025 du 15 septembre 2008,

Vu le décret n° 2001-832 du 14 avril 2001, fixant les conditions et les procédures d'attribution des droits de servitude nécessaires à l'installation et l'exploitation des réseaux publics des télécommunications,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu le décret n° 2008-638 du 21 juillet 2008, fixant les conditions de fourniture du service téléphonie sur protocole internet ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2014-2152 du 19 mai 2014, relatif à l'exercice des activités d'études, d'intégration et de réalisation des réseaux dans le domaine des technologies de l'information et de la communication,

Vu le décret n° 2008-2639 du 21 juillet 2008, fixant les conditions et les procédures d'importation et de commercialisation des moyens ou des services de cryptage à travers les réseaux de télécommunication,

Vu le décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008, fixant les conditions générales d'exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d'accès, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret gouvernemental n° 2017-912 du 14 août 2017,

Vu le décret n° 2014-412 du 16 janvier 2014, fixant les conditions et les procédures d'octroi de l'autorisation pour l'exercice de l'activité d'opérateur d'un réseau virtuel des télécommunications,

Vu le décret n° 2014-2152 du 19 mai 2014, relatif à l'exercice des activités d'études, d'intégration et de réalisation des réseaux dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2015-452 du 9 juin 2015,

Vu le décret n° 2014-4773 du 26 décembre 2014, fixant les conditions et les procédures d'octroi d'autorisation pour l'activité de fournisseur de services internet,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-1543 du 23 octobre 2015, portant création d'une commission chargée de la réalisation des étapes préparatoires pour l'attribution d'une licence ou des licences pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications pour la fourniture des services de télécommunications mobiles de quatrième génération et fixant ses attributions, sa composition et les modes de son fonctionnement,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-438 du 29 mars 2016, portant approbation de la convention d'attribution d'une licence pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications pour la fourniture des services de télécommunications mobiles de quatrième génération entre l'Etat Tunisien et la société nationale des télécommunications,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre des technologies de l'information et de la communication du 30 décembre 2013, fixant la liste des services universels des télécommunications,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est approuvé, l'avenant n° 1 à la convention conclue entre l'Etat Tunisien et la société nationale des télécommunications le 15 mars 2016 relative à l'attribution d'une licence pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications pour la fourniture des services de télécommunications mobiles de quatrième génération sur l'ensemble du territoire de la République Tunisienne, et annexé au présent décret gouvernemental.

Art. 2 - La présente convention entre en vigueur à compter de la date de publication du présent décret gouvernemental au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 3 - Le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 novembre 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2019-1159 du 25 novembre 2019, portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention d'attribution d'une licence pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications pour la fourniture des services de télécommunications mobiles de quatrième génération entre l'Etat Tunisien et la société « Ooredoo Tunisie ».

Le chef de gouvernement,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique,

Vu la constitution,

Vu le code de l'arbitrage promulgué par la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008 et la loi n° 2013-10 du 12 avril 2013,

Vu le décret n° 2001-830 du 14 avril 2001, relatif à l'homologation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements terminaux radioélectriques, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1666 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 2001-831 du 14 avril 2001, relatif aux conditions générales d'interconnexion et la méthode de détermination des tarifs, tel que complété par le décret n° 2008-3025 du 15 septembre 2008,

Vu le décret n° 2001-832 du 14 avril 2001, fixant les conditions et les procédures d'attribution des droits de servitude nécessaires à l'installation et l'exploitation des réseaux publics des télécommunications,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu le décret n° 2008-2638 du 21 juillet 2008, fixant les conditions de fourniture du service téléphonie sur protocole internet, tel que, modifié par le décret n° 2012-2000 du 18 septembre 2012, et le décret n° 2014-2152 du 19 mai 2014, relatif à l'exercice des activités d'études, d'intégration et de réalisation des réseaux dans le domaine des technologies de l'information et de la communication,

Vu le décret n° 2008-2639 du 21 juillet 2008, fixant les conditions et les procédures d'importation et de commercialisation des moyens ou des services de cryptage à travers les réseaux de télécommunication,

Vu le décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008, fixant les conditions générales d'exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d'accès, tel que modifié et complété par le décret n° 2014-53 du 10 janvier 2014 et le décret gouvernemental n° 2017-912 du 14 août 2017,

Vu le décret n° 2014-412 du 16 janvier 2014, fixant les conditions et les procédures d'octroi de l'autorisation pour l'exercice de l'activité d'opérateur d'un réseau virtuel des télécommunications,

Vu le décret n° 2014-2152 du 19 mai 2014, relatif à l'exercice des activités d'études, d'intégration et de réalisation des réseaux dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2015-452 du 9 juin 2015,

Vu le décret n° 2014-4773 du 26 décembre 2014, fixant les conditions et les procédures d'octroi d'autorisation pour l'activité de fournisseur de services internet,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-1543 du 23 octobre 2015, portant création d'une commission chargée de la réalisation des étapes préparatoires pour l'attribution d'une licence ou des licences pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications pour la fourniture des services de télécommunications mobiles de quatrième génération et fixant ses attributions, sa composition et les modes de son fonctionnement,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-440 du 29 mars 2016, portant approbation de la convention d'attribution d'une licence pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications pour la fourniture des services de télécommunications mobiles de quatrième génération entre l'Etat Tunisien et la société « Ooredoo Tunisie ».

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre des technologies de l'information et de la communication du 30 décembre 2013, fixant la liste des services universels des télécommunications,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est approuvé, l'avenant n° 1 à la convention conclue entre l'Etat Tunisien et la société « Ooredoo Tunisie » le 15 mars 2016, relative à l'attribution d'une licence pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications pour la fourniture des services de télécommunications mobiles de quatrième génération sur l'ensemble du territoire de la République Tunisienne, et annexé au présent décret gouvernemental,

Art. 2 - La présente convention entre en vigueur à compter de la date de publication du présent décret gouvernemental au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 3 - Le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 novembre 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2019-1160 du 25 novembre 2019, portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention d'attribution d'une licence pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications pour la fourniture des services de télécommunications mobiles de quatrième génération entre l'Etat Tunisien et la société «Orange Tunisie».

Le chef de gouvernement,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique,

Vu la constitution,

Vu le code de l'arbitrage promulgué par la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008 et la loi n° 2013-10 du 12 avril 2013,

Vu le décret n° 2001-830 du 14 avril 2001, relatif à l'homologation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements terminaux radioélectriques, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1666 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 2001-831 du 14 avril 2001, relatif aux conditions générales d'interconnexion et la méthode de détermination des tarifs, tel que complété par le décret n° 2008-3025 du 15 septembre 2008,

Vu le décret n° 2001-832 du 14 avril 2001, fixant les conditions et les procédures d'attribution des droits de servitude nécessaires à l'installation et l'exploitation des réseaux publics des télécommunications,

Vu le décret n° 2005-991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu le décret n° 2008-2638 du 21 juillet 2008, fixant les conditions de fourniture du service téléphonie sur protocole internet, tel que modifié par le décret n° 2012-2000 du 18 septembre 2012, et le décret n° 2014-2152 du 19 mai 2014, relatif à l'exercice des activités d'études, d'intégration et de réalisation des réseaux dans le domaine des technologies de l'information et de la communication,

Vu le décret n° 2008-2639 du 21 juillet 2008, fixant les conditions et les procédures d'importation et de commercialisation des moyens ou des services de cryptage à travers les réseaux de télécommunication,

Vu le décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008, fixant les conditions générales d'exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d'accès, tel que modifié et complété par le décret n° 2014-53 du 10 janvier 2014 et le décret gouvernemental n° 2017-912 du 14 août 2017,

Vu le décret n° 2014-412 du 16 janvier 2014, fixant les conditions et les procédures d'octroi de l'autorisation pour l'exercice de l'activité d'opérateur d'un réseau virtuel des télécommunications,

Vu le décret n° 2014-2152 du 19 mai 2014, relatif à l'exercice des activités d'études, d'intégration et de réalisation des réseaux dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2015-452 du 9 juin 2015,

Vu le décret n° 2014-4773 du 26 décembre 2014, fixant les conditions et les procédures d'octroi d'autorisation pour l'activité de fournisseur de services internet,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-1543 du 23 octobre 2015, portant création d'une commission chargée de la réalisation des étapes préparatoires pour l'attribution d'une licence ou des licences pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications pour la fourniture des services de télécommunications mobiles de quatrième génération et fixant ses attributions, sa composition et les modes de son fonctionnement,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-439 du 29 mars 2016, portant approbation de la convention d'attribution d'une licence pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications pour la fourniture des services de télécommunications mobiles de quatrième génération entre l'Etat Tunisien et la société « Orange Tunisie »,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du, 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre des technologies de l'information et de la communication du 30 décembre 2013, fixant la liste des services universels des télécommunications,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est approuvé, l'avenant n° 1 à la convention conclue entre l'Etat Tunisien et la société "Orange Tunisie" le 15 mars 2016, relative à l'attribution d'une licence pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications pour la fourniture des services de télécommunications mobiles de quatrième génération sur l'ensemble du territoire de la République Tunisienne, signé le 2 janvier 2019 et annexé au présent décret gouvernemental.

Art. 2 - La présente convention entre en vigueur à compter de la date de publication du présent décret gouvernemental au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 3 - Le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, 25 novembre 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Par décret gouvernemental n° 2019-1161 du 24 décembre 2019.

Monsieur Wadii Rhouma, inspecteur général de la propriété foncière, conservateur de la propriété foncière, est nommé président-directeur général de l'office national de la propriété foncière.

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA JEUNESSE ET DU SPORT
--

Arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 18 novembre 2019, portant délégation de signature.

La ministre des affaires de la jeunesse et du sport,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant organisation du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 10 décembre 2018, chargeant Monsieur Houcine Dhaouadi des fonctions de sous-directeur de la tutelle financière à la direction des affaires financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires de la jeunesse et du sport.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Houcine Dhaouadi, sous-directeur de la tutelle financière à la direction des affaires financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires de la jeunesse et du sport, est habilité à signer par délégation de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 novembre 2019.

*La ministre des affaires
de la jeunesse et du sport*

Sonia Bechikh

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 11 novembre 2019.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est attribuée à Monsieur Tarek Belkaroui, professeur principal émérite classe exceptionnelle d'éducation physique, chargé des fonctions de chef de département de formation et de recyclage des cadres des sports et de l'éducation physique, au centre national de formation et de recyclage des cadres de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 28 octobre 2019.

Monsieur Walid Riahi, technicien en chef, est chargé des fonctions de directeur des ressources humaines et du matériel à la direction générale des services communs au ministère des affaires de la jeunesse et du sport, à compter du 7 décembre 2019.

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 28 octobre 2019.

Madame Aida Dhib épouse Sahraoui, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de commissaire régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Béja.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressée bénéficie de la fonction de directeur d'administration centrale.

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 28 octobre 2019.

Madame Malika Dâassi, professeur principal émérite de la jeunesse et de l'enfance, est chargée des fonctions de chef de l'unité du développement des activités de la jeunesse au commissariat régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du Kef.

En application des dispositions de l'article 19 du décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressée bénéficie de la fonction de directeur d'administration centrale.

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 25 octobre 2019.

Monsieur Tahar Ben Issa, professeur émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l'enfance, est chargé des fonctions de chef de bureau des activités de la jeunesse à l'unité de développement des activités de la jeunesse au commissariat régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Gafsa.

En application des dispositions de l'article 19 du décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé bénéficie de la fonction et des avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 25 octobre 2019.

Monsieur Mehdi Chermiti, professeur principal émérite d'éducation physique, est chargé des fonctions de chef de bureau du développement des sports et de l'éducation physique à l'unité des activités sportives et de l'éducation physique au commissariat régional de la jeunesse des sports et de l'éducation physique de Kairouan.

En application des dispositions de l'article 19 du décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé bénéficie de la fonction et des avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 28 octobre 2019.

Madame Olfa Dachraoui, inspecteur de la jeunesse et de l'enfance, est chargée des fonctions de chef de bureau des activités de la jeunesse à l'unité du développement des activités de la jeunesse au commissariat régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du Kef.

En application des dispositions de l'article 19 du décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressée bénéficie de la fonction et des avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 4 décembre 2019.

Monsieur Fayçal Boumiza, professeur principal hors classe de la jeunesse et de l'enfance, est chargé des fonctions de chef de bureau des activités de la jeunesse à l'unité du développement des activités de la jeunesse au commissariat régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Sousse.

En application des dispositions de l'article 19 du décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé bénéficie de la fonction et des avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 5 novembre 2019.

Monsieur Wissem Massaudi, ingénieur en chef est chargé des fonctions de sous-directeur de l'expertise et des études à la direction des bâtiments et de l'équipement à la direction générale des services communs au ministère des affaires de la jeunesse et du sport.

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 20 novembre 2019.

Madame Nabila Fatnassi, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire principal chargé du personnel, de l'infrastructure et des équipements sportifs à l'institut supérieur des sports et de l'éducation physique de Ksar Saïd.

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 21 novembre 2019.

Madame Hanène Jabnouni, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service de la planification et des programmes annuels à la direction de la planification et de l'évaluation à la direction générale des services communs au ministère des affaires de la jeunesse et du sport.

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 25 octobre 2019.

Monsieur Adel Aliani, professeur principal hors classe de la jeunesse et de l'enfance, est chargé des fonctions de chef de service des institutions et des programmes de la jeunesse à l'unité du développement des activités de la jeunesse au commissariat régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Gafsa.

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 21 novembre 2019.

Monsieur Ramzi Amri, manager en sport, est chargé des fonctions de chef de service des études et des projets de recherches à la direction de la formation et de la recherche à la direction générale de l'éducation physique, de la formation et de la recherche au ministère des affaires de la jeunesse et du sport.

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 10 octobre 2019.

Monsieur Ahmed Fekhfek, professeur émérite d'éducation physique, est chargé des fonctions de chef de service de l'éducation physique à l'unité des activités sportives et de l'éducation physique au commissariat régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Sfax.

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 10 octobre 2019.

Monsieur Ezzeddine Chebil, manager conseiller en sport, est chargé des fonctions de chef de service de l'éducation physique à l'unité des activités sportives et de l'éducation physique au commissariat régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Médenine.

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 11 novembre 2019.

Monsieur Jamel Bouzaïene, technicien principal, est chargé des fonctions de chef de service des travaux à la direction des bâtiments et de l'équipement à la direction générale des services communs au ministère des affaires de la jeunesse et du sport.

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 11 novembre 2019.

Madame Amani Souissi, manager conseiller en sport, est chargée des fonctions de chef de service de l'éducation physique à l'unité des activités sportives et de l'éducation physique au commissariat régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Zaghouan.

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 5 novembre 2019.

Monsieur Riadh Radhouane, technicien en chef, est chargé des fonctions de chef de service de l'expertise à la direction des bâtiments et de l'équipement à la direction générale des services communs au ministère des affaires de la jeunesse et du sport.

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 11 décembre 2019.

Les inspecteurs généraux d'éducation physique et d'activités sportives de l'enseignement préparatoire et secondaire au ministère des affaires de la jeunesse et du sport dont les noms suivent sont nommés dans le grade d'inspecteur général-expert d'éducation physique et d'activités sportives de l'enseignement préparatoire et secondaire, et ce, à compter du 1^{er} janvier 2019 :

- Abdelmajid Snoussi,
- Ridha El Aroui,
- Tawfik Ben Cheikh Brahim,
- Mohamed Jalel Hajaiej dit Daàs.

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 11 décembre 2019.

Les inspecteurs généraux de la jeunesse et de l'enfance au ministère des affaires de la jeunesse et du sport dont les noms suivent sont nommés dans le grade d'inspecteur général-expert de la jeunesse et de l'enfance, et ce, à compter du 1^{er} janvier 2019 :

- Fraj Gharbi,
- Abdelkhalek Ezzahi.

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 11 décembre 2019.

Les inspecteurs principaux de la jeunesse et de l'enfance au ministère des affaires de la jeunesse et du sport dont les noms suivent sont nommés dans le grade d'inspecteur général de la jeunesse et de l'enfance, et ce, à compter du 1^{er} janvier 2019 :

- Kamel Larbi,
- Abdelmajid Ben Zaied,
- Abdeljaoued Ben Jeddou,
- Farhat Bezaouia,
- Chokri Chelbi,
- Taoufik Mekadmi,
- Abdelmajid Sboui,
- Adel Hassini,
- Khalifa Azanni.

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 11 décembre 2019.

Les inspecteurs principaux d'éducation physique et d'activités sportives de l'enseignement préparatoire et secondaire au ministère des affaires de la jeunesse et du sport dont les noms suivent sont nommés dans le grade d'inspecteur général d'éducation physique et d'activités sportives de l'enseignement préparatoire et secondaire, et ce, à compter du 1^{er} janvier 2019 :

- Khaled Hachani,
- Mehdi Fhima,
- Ziad Trigui,
- Fethi Boulifi,
- Khaled Hamza,
- Abdelaziz Frikha,
- Mounir Makhoulf,
- Mohamed Rouiss,
- Amara El Jeri,
- Riadh Azaciz,
- Badreddine Smati,
- Mohamed Zaghami,
- Sofiane Skhiri.

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 11 décembre 2019.

Les inspecteurs de la jeunesse et de l'enfance au ministère des affaires de la jeunesse et du sport dont les noms suivent sont nommés dans le grade d'inspecteur principal de la jeunesse et de l'enfance, et ce, à compter du 1^{er} janvier 2020 :

- Foued Zahi,
- Ferid Mejri,
- Essia Châabane épouse Jomaa,

- Mohamed Abidi,
- Sofiane Drira,
- Slah Châabane,
- Anis Hriz,
- Mustapha Ben Amor,
- Mokhtar Ezdini,
- Hayet Dabghi,
- Faouzi Lamouchi,
- Yosra Souhir Khammasi,
- Souad Takouki,
- Hédia Laabidi,
- Nabil Ben Othman,
- Rafika Kéfi,
- Khaled Ben Mohamed,
- Rochdi Belhassen,
- Fathia Lagueche,
- Mayssoun ragmoun Ben Fraj,
- Rabia Louhichi,
- Olfa Arfaoui.

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 11 décembre 2019.

Les inspecteurs de la jeunesse et de l'enfance au ministère des affaires de la jeunesse et du sport dont les noms suivent sont nommés dans le grade d'inspecteur principal de la jeunesse et de l'enfance, et ce, à compter du 1^{er} janvier 2019 :

- Mohamed Salah Lamloumi,
- Chedhly Ouelhazi,
- Mohamed Zribi,
- Mohamed Mrad,
- Ahmed Sellami,
- Khaled Mimouni,
- Ammar Chikhi,
- Mohamed Jammali,
- Atef Messaoud,
- Taieb Ghoufa,
- Salah Abbassi,
- Adnene Ghoudi,
- Chaouki Haddar,
- Rim Aouani,
- Zohra Derbali,
- Anis Abbes,

- Kaies Besbes,
- Abdelkarim Aboulfarah,
- Olfa Dachraoui,
- Jawhar Sallemi,
- Héli Garbouj Haouari,
- Ahmed Mhenni,
- Mizouni Mabrouki.

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 11 décembre 2019.

Les inspecteurs d'éducation physique et d'activités sportives de l'enseignement préparatoire et secondaire au ministère des affaires de la jeunesse et du sport, dont les noms suivent sont nommés dans le grade d'inspecteur principal d'éducation physique et d'activités sportives de l'enseignement préparatoire et secondaire, et ce, à compter du 1^{er} janvier 2020 :

- Sami Bouarada,
- Hatem Jguerime,
- Wafa Khanfir Née Khanfir,
- Hatem Karoui,
- Najla Bouzgarrou,
- Faiez Yousfi,
- Houcine Souissi,
- Taieb Bouaziz,
- Hafedh Gharsallah,
- Ghazi Ayadi,
- Zoubeir Naïmi,
- Hamouda Ben Hamouda,
- Taoufik Selmi,
- Sami Ben Saïda,
- Slim Ben Chouchen,
- Nizar Tounsi,
- Slaheddine Ghorbal,
- Riadh Mâalej,
- Anis Haddad,
- Zouheir Samet,
- Sofiene Boulila,
- Othman Manaï,
- Hatem Boukharata,
- Arbi Khalifa,
- Fethi Moumen,
- Adel Mahfoudh,

- Tarek Ben Rejab,
- Mohamed Seif Eleslam Gmar,
- Mohamed Ali Jebali,
- Hédi Marzouki,
- Chokri Gam,
- Chamseddine Chihi,
- Mejed Cherif,
- Noomen Ben Kaab,
- Itab Sahli,
- Hédi Azaiez,
- Fethi Debbiche,
- Mohamed Anis Frayou,
- Habib Haji,
- Sameh Ben Béchir épouse Dhouihri,
- Sami Arous,
- Ilyes Gharbi,
- Hamim Achour,
- Mehrez Brahim,
- Béchir Rabhi,
- Faouzi Elabed,
- Rached Souissi,
- Mohamed Katani,
- Houda Jemal,
- Awatef Ben Zid,
- Manel Fessi Attia,
- Chaker Amiri,
- Imen Baccouche,
- Amira Remili.

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 11 décembre 2019.

Les inspecteurs d'éducation physique et d'activités sportives de l'enseignement préparatoire et secondaire au ministère des affaires de la jeunesse et du sport, dont les noms suivent sont nommés dans le grade d'inspecteur principal d'éducation physique et d'activités sportives de l'enseignement préparatoire et secondaire, et ce, à compter du 1^{er} janvier 2019 :

- Mohamed Abdelwahed,
- Feten Chakroun Mechi,
- Latifa Ben Attia Née Souissi,
- Mohamed Lotfi Hanachi,
- Khaled Jaouadi,
- Seifeddine Ben Turkia,
- Abdelrazek Sabbagh,

- Khaled Khayati,
- Abdelbasset Ben Naceur,
- Lotfi Barhoumi,
- Romdhane Smatti,
- Jameleddine Kaboudi,
- Tarek Bousnina,
- Mohamed Anis Farhat
- Salem Baneni,
- Nasreddine Kaoual,
- Taoufik Cherni,
- Kamel Khedhir,
- Tarek Djebali,
- Mourad Sta,
- Sami Bouzid,
- Slimen Houria,
- Taoufik Souissi,
- Mohamed Nacer Boughanmi,
- Brahim Arfaoui,
- Béchir Klaâ,
- Naoufel Ben Rayana,
- Lasaad Sallemi,
- Raouf Nasri,
- Wadii Bahloul,
- Aicha Fajria,
- Rabeh Labedi,
- Hanene Mrabet,
- Samaouel Jaziri,
- Ali Aiba,
- Sameh Meksi,
- Adel Châabi,
- Mohamed Haj Salem,
- Fraj Bouslema,
- Hajer Trabelsi épouse Koubâa,
- Abbes Naimi,
- Nefâa Melliti,
- Romdhane Bouraoui,
- Abdelmonem Njah,
- Abdeljellile Abid,
- Abdelraouf Lassoued,
- Sami Haboubi,
- Fethi Hadhri,
- Riadh Baldi,
- Nabila lassoued Née Jezi,
- Abdeljaoued Raouani,

- Jamel Gueldiche,
- Ezzeddine Klabi,
- Mohamed Sahli.

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 16 septembre 2019.

Monsieur Walid Jelassi est nommé membre représentant le ministère des affaires de la jeunesse et du sport au conseil d'entreprise de la cité nationale sportive à compter du 24 juin 2019, et ce, en remplacement de monsieur Tarek Ferjaoui.

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 21 octobre 2019.

Monsieur Rafik Ben Ameer est nommé membre représentant le ministère des affaires de la jeunesse et du sport au conseil d'administration de la Société "Promosport" à compter du 5 septembre 2019, et ce, en remplacement de Madame Kaouther Hedhli épouse Ben Ammar.

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 25 octobre 2019.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Khaled Trabelsi, assistant de l'enseignement supérieur, en qualité de chef de service de la publication, de la documentation et de la traduction au centre des recherches et de documentation, à l'institut supérieur des sports et de l'éducation physique de Sfax.

MINISTERE DU TRANSPORT

Par arrêté du ministre du transport du 8 novembre 2019.

Sont désignés membres du comité national de recherche et de sauvetage :

- Monsieur Habib El Makki, le directeur général de l'aviation civile au ministère du transport,

- Monsieur Nidhal Souilmi, le chef du bureau d'études et de coordination de recherche et de sauvetage à la direction générale de l'aviation civile au ministère du transport,

- Le lieutenant-colonel Hosni Hamrit, le chef du centre de coordination de sauvetage au ministère de la défense nationale,

- Le colonel Moez Zouari, représentant de l'armée de terre au ministère de la défense nationale,

- Le colonel-major de la marine Mohamed Saleh Sakaama, représentant de l'armée de mer au ministère de la défense nationale,

- Le lieutenant-colonel Isam Bel Haj Amer, représentant de l'armée de l'air au ministère de la défense nationale,

- Monsieur Jamel Slama, représentant de la direction générale de la sûreté publique au ministère de l'intérieur,

- Le colonel Hassen Laâbidi, représentant de la direction générale de la police des frontières et des étrangers au ministère de l'intérieur,

- Le colonel Walid Ben Ali, représentant de la direction générale de la garde nationale au ministère de l'intérieur,

- Monsieur Nizar Chakroun, représentant du ministère des affaires étrangères,

• Le lieutenant-colonel des douanes Zied Gharbi, représentant du ministère des finances (direction générale des douanes),

- Docteur Nawfel Somrani, représentant du ministère de la santé,

- Monsieur Mohamed Zahmoul, représentant de l'office de l'aviation civile et des aéroports,

- Le colonel-major Saleh Korbi, représentant de l'office national de la protection civile.